



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

25 במאי 2022

1547

כ"ד באייר התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022 982

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022

תיקון סעיף 1

1. בחוק הספורט, התשמ"ח-1988¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) במקום ההגדרה "ספורט" או "פעילות ספורט" יבוא:

"ספורט" או "פעילות ספורט" – פעילות שנדרש לה מאמץ גופני, בין תחרותית

ובין שאינה תחרותית, בין יחידנית ובין קבוצתית;

"סוג פעילות ספורט מוסדר" – סוג פעילות ספורט שקבע השר לפי סעיף 2א;

"ספורט הישגי" – ספורט או פעילות ספורט שהם תחרותיים;

"אימון ספורט" – לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט מוסדר,

ובכלל זה משחק או תחרות המתקיימים במסגרתם, ולעניין סוגי פעילות

הספורט שנקבעו לפי סעיף 2א(ב) – גם לימוד והקניית מיומנות שנערכו

באופן חדר-פעמי;

ד ב ר י ה ס ב ר

מומחה (דרגה 4). בהתאם להצעת החוק, לא תינתן תעודת הסמכה, בכל דרגה שהיא, למי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק באימון ספורט. נוסף על כך, מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות תנאים נוספים למתן תעודת הסמכה, ובכלל זה חובת מעבר בחינות עיוניות או מעשיות שיערוך המשרד או גורם מטעמו. פרטים על אודות המדריכים והמאמנים, בדרגות השונות, יהיו זמינים לציבור הרחב באמצעות מרשם שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

כמו כן, מוצע לקבוע הסדרים מפורטים באשר לחובות של מוסד העוסק בהכשרת מאמנים, לקבל הכרה מתאימה מאת המשרד.

לשם הבטחת יישומה של האסדרה המוצעת, הצעת החוק כוללת הסדרים לעניין מערך פיקוח ובדיקה של קיום ההוראות לפי החוק המוצע, וכן סמכויות אכיפה מינהלית שיוענקו למשרד, ובכלל זה סמכות להטלת עיצומים כספיים.

במטרה לאפשר היערכות מספקת ליישומו של החוק, מוצע כי תחילתו תהיה שנה וחצי מיום פרסומו.

סעיף 1 מוצע להגדיר מונחים שונים המשמשים בחוק המוצע, כמפורט בסעיף 1. בין השאר, מוצע להגדיר מונחים בסיסיים בקשר לחיוב בתעודת הסמכה כמוצע בחוק, ובהם "אימון ספורט", "הכשרה", "ספורטאי הישגי", "ספורטאי חובב" ו"תעודת הסמכה", כמפורט להלן:

"**אימון ספורט**" – לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט מוסדר, ובכלל זה משחק או תחרות המתקיימים במסגרתם, ולעניין סוגי פעילות הספורט שנקבעו לפי סעיף 2א(ב) – גם לימוד והקניית מיומנות שנערכו באופן חדר-פעמי;

כללי למדריכי ספורט ולמאמני ספורט יש תפקיד מרכזי בעולם הספורט, הן התחרותי והן העממי. בספורט התחרותי, המאמנים אחראים על האיתור והטיפול של הספורטאים ההישגיים, תוך מיצוי מרבי של פוטנציאל היכולות והכישורים שלהם, במטרה לשפר את ההישגים שלהם בזירה הלאומית והבינלאומית. נוסף על כך המאמנים אחראים על הכשרת הדור הבא של ספורטאי ההישג במדינה. בספורט העממי ובמסגרות החוגיות, למדריכים ולמאמנים תפקיד מרכזי בהגדלת מספר העוסקים בספורט ובפעילות גופנית במסגרות השונות, ובהקניית הרגלים ופיתוח מודעות לשמירה על אורח חיים בריא.

חוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט), קובע כיום כי לא יעסוק אדם באימון והדרכה אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה מאת בית ספר שהוכר כמוסד להכשרת מאמנים. תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע"ח-2018, קובעות באילו ענפי ספורט נדרשת תעודת הסמכה.

בחלוף השנים, עם הגידול שחל במספר המוסדות העוסקים בהכשרת מדריכי ספורט ומאמני ספורט, ובשים לב לפעילויות ספורט חדשות שנערכות ברמות סיכון גבוהות, התברר למשרד כי רמת ההכשרה במוסדות האמורים ורמת בחינות ההסמכה בהם אינן אחידות ולעיתים אינן מספקות.

מטרת החוק המוצע היא לטייב ולשכלל את מערך הסדרת העיסוק באימון ספורט, וזאת לשם שמירה והגנה על בריאות המתאמנים, ובייחוד אוכלוסיית הילדים ובני הנוער, ולשם הבטחת הרמה המקצועית הנלמדת. במסגרת זו, מוצע לקבוע עד 4 דרגות הסמכה שונות, במקום 2 כיום: מדרך (דרגה 1), מאמן (דרגה 2), מאמן בכיר (דרגה 3) ומאמן

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"ח, עמ' 718.

”הכשרה” – הכשרה לשם קבלת תעודת הסמכה;

”ספורטאי” – מי שמבצע פעילות ספורט ורשום בהתאחדות או באיגוד;

”ספורטאי הישגי” – אחד מאלה:

- (1) לגבי ענף ספורט אישי – ספורטאי הרשום באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט אישי, המשתתף בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;
- (2) לגבי ענף ספורט קבוצתי – ספורטאי הרשום בקבוצה אשר חבריה רשומים באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט קבוצתי, המשתתפת בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;
- ”ספורטאי חובב” – מי שאינו רשום בהתאחדות או באיגוד, שנוטל חלק בפעילות ספורט שמארגנים אגודת ספורט או ארגון ספורט, או בפעילות ספורט הנערכת במסגרת חוגית או במסגרת אחרת, ובלבד שמתקיימים לגבי הפעילות כל אלה:

- (1) היא אינה חלק מתחרות ארצית רשמית;
 - (2) היא מתקיימת ברציפות, בפרקי זמן קבועים וידועים מראש;
 - (3) מטרת הפעילות היא לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט מוסדר;
- ”ספורטאי מזדמן” – מי שנוטל חלק בפעילות ספורט שאינו ספורטאי חובב ואינו ספורטאי הישגי;
- ”תחרות ארצית רשמית” – תחרות בענף ספורט הנערכת בישראל, המצויה באחריותם ובפיקוחם של איגוד או של התאחדות, ואשר תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של הספורטאים ההישגיים המשתתפים בה;
- ”תחרות בין-לאומית רשמית” – תחרות בענף ספורט שמתקיימים לגביה כל אלה:
- (1) המשתתפים בה נוטלים חלק בספורט הישגי והם ממדינות שונות;
 - (2) תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של המשתתפים בה;
 - (3) היא מצויה באחריותם ובפיקוחם של איגוד, התאחדות או גוף בין-לאומי מייצג ומוכר באותו ענף ספורט;

ד ב ר י ה ס ב ר

”הכשרה” – הכשרה לשם קבלת תעודת הסמכה;

”ספורטאי הישגי” – אחד מאלה:

- (1) לגבי ענף ספורט אישי – ספורטאי הרשום באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט אישי, המשתתף בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;
 - (2) לגבי ענף ספורט קבוצתי – ספורטאי הרשום בקבוצה אשר חבריה רשומים באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט קבוצתי, המשתתפת בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;
- ”ספורטאי חובב” – מי שאינו רשום בהתאחדות או באיגוד, שנוטל חלק בפעילות ספורט שמארגנים אגודת ספורט או ארגון ספורט, או בפעילות ספורט הנערכת במסגרת חוגית או במסגרת אחרת, ובלבד שמתקיימים לגבי הפעילות כל אלה:
- (1) היא אינה חלק מתחרות ארצית רשמית;
 - (2) היא מתקיימת ברציפות, בפרקי זמן קבועים וידועים מראש;
 - (3) מטרת הפעילות היא לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט מוסדר;

- (4) היא הוכרה כתחרות רשמית בידי הגוף הבין-לאומי המייצג והמוכר באותו ענף ספורט";
- (2) בהגדרה "אגודת ספורט", במקום הסיפה החל במילה "והמסונף" יבוא "הרשומים בהתאחדות או באיגוד ופועלים במסגרת תאגיד";
- (3) בהגדרה "התאחדות" ו"איגוד", במקום "ושמכירים" יבוא "שמכירים" ובסופה יבוא "ושראש מינהל הספורט במשרד הכיר בו לפי נוהל שפרסם המשרד באתר האינטרנט של המשרד; הנוהל אינו טעון פרסום ברשומות";
- (4) ההגדרות "מכון ספורט" ו"מועדון ספורט" – יימחקו;
- (5) בהגדרה "השר" במקום "החינוך והתרבות" יבוא "התרבות והספורט";
- (6) במקום ההגדרה "תעודת הסמכה" יבוא:
- "תעודת הסמכה" – תעודה המסמיכה אדם לעסוק באימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר ובדרגה מסוימת, ושמתיימרים לגביה אחד מאלה:
- (1) היא ניתנה מאת מוסד מוכר להכשרה לפי סעיף 2ב;
- (2) היא ניתנה מאת בית ספר מחוץ לישראל, והוכרה לפי סעיף 4;
- (7) ההגדרה "מוסד מוכר" – תימחק;
- (8) לפני ההגדרה "המועצה" יבוא:
- "הממונה" – עובד המשרד המנהל את תחום הכשרת מאמנים, שהשר הסמיכו לכך;
- "מוסד מוכר להכשרה" – מוסד העורך הכשרות שקיבל הכרה מאת הממונה לפי סעיף 4ב, ובכלל זה איגוד או התאחדות, אם הוכרו כמוסד כאמור;
- "המשרד" – משרד התרבות והספורט;
- "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968²;
- (9) אחרי ההגדרה "חוק להסדר ההימורים בספורט" יבוא:
- "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958³.

2. תחת כותרת "פרק ב': הסדרת תחום הספורט" יבוא:

"סימן א': תעודות הסמכה".

3. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

- "תעודת הסמכה" – תעודה המסמיכה אדם לעסוק באימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר ובדרגה מסוימת, ושמתיימרים לגביה אחד מאלה:
- (1) היא ניתנה מאת מוסד מוכר להכשרה לפי סעיף 2ב;
- (2) היא ניתנה מאת בית ספר מחוץ לישראל, והוכרה לפי סעיף 4;
- כמו כן, מוצע להגדיר בסעיף ההגדרות שבחוק את "הממונה", שהוא בעל סמכויות אסדרה מרכזיות על פי החוק המוצע; לפי ההגדרה המוצעת הממונה הוא עובד המשרד המנהל את תחום הכשרת מאמנים, שהשר הסמיכו לכך
- סעיף 2 מוצע לחלק את פרק ב' לחוק הספורט לסימנים; סימן א' המוצע עניינו תעודות הסמכה.
- סעיף 3 מוצע להחליף את סעיף 2 לחוק, שעניינו חיוב בתעודת הסמכה. לפי הסעיף המוצע, לא יעסוק אדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, באימון ספורט בסוג

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

2. "חיוב בתעודת הסמכה (א) לא יעסוק אדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, באימון ספורט, בסוג של פעילות ספורט ובתנאים שלגביהם קבע השר בתקנות כאמור בסעיף 2א, כי נדרשת תעודת הסמכה, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה כנדרש לפי התקנות האמורות.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), החיוב בתעודת הסמכה כאמור באותו סעיף קטן לא יחול על אימון ספורט שעורך חניך בהכשרה, במהלך תקופת ההתנסות המעשית שלו, ובלבד שהאימון נערך בפיקוחו ובנוכחותו של מאמן בעל תעודת הסמכה מתאימה.
- (ג) מצא הממונה כי אדם עסק באימון ספורט בניגוד להוראות סעיף קטן (א) (בסעיף קטן זה – הפרה), רשאי הוא להודיע לו שמעשיו מהווים הפרה ולהורות לו להפסיק את ההפרה בתוך תקופה שיוורה; בהודעה יציין הממונה את התקנה בתקנות לפי סעיף 2א שלפיה נדרשת תעודת הסמכה ויפרט את סוג פעילות הספורט ואת התנאים שבשלהם נדרשת תעודת הסמכה."

- הוספת סעיפים 2א ו-4. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:
- 2א. "קביעת סוגי פעילות ספורט מוסדרים
- (א) השר רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות הנוגעים בדבר, סוגי פעילויות ספורט שבהם לא יוכל אדם לעסוק באימון ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו סוג של פעילות ספורט, ובכלל זה רשאי הוא לקבוע הוראות ותנאים בעניינים אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 4 מוצע להוסיף את סעיפים 2א עד 2ז לחוק הספורט.
- לפי סעיף 2א המוצע, השר רשאי לקבוע בתקנות סוגי פעילויות ספורט שבהם לא יוכל אדם לעסוק באימון ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה מתאימה (להלן – סוג פעילות ספורט מוסדר). בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע עד ארבע דרגות הסמכה, כמפורט להלן: דרגת מדריך (דרגה 1), דרגת מאמן (דרגה 2), דרגת מאמן בכיר (דרגה 3) ודרגת מאמן מומחה (דרגה 4). כמו כן, השר רשאי לקבוע בתקנות כאמור את הרשאות העיסוק בכל דרגה (לפי סוגי ספורטאים, גילם או רמתם). פטור מחובת תעודת הסמכה בדרגת מדריך למורים לחינוך גופני וכן הוראות מעבר שיחולו על בעל תעודת הסמכה או מי שעסק באימון ספורט ערב תחילתן של התקנות.
- בתקנות כאמור לא יקבע השר חובה לתעודת הסמכה לשם עיסוק באימון ספורטאים חובבים מעל גיל 18 או ספורטאים מודמנים, אלא אם כן שוכנע השר כי קיים באותו סוג של פעילות ספורט סיכון מוגבר לפגיעה גופנית חמורה. בהתאם לסעיף 2ב המוצע, מוסד מוכר להכשרה, ובכלל זה איגוד או התאחדות אם הוכרו כמוסד כאמור, פעילות ספורט מוסדר, בלא תעודת הסמכה מתאימה לפי תקנות שקבע השר. יודגש כי החובה לקבלת תעודת הסמכה כאמור תחול על מי שעורך אימון ספורט, בדרך עיסוק, בלבד. במקרה שבו מצא הממונה כי אדם עסק באימון ספורט בניגוד להוראות הסעיף האמור, רשאי הוא להודיע לו שמעשיו מהווים הפרה ולהורות לו להפסיק את ההפרה בתוך תקופה שיוורה.
- החיוב בתעודת הסמכה לא יחול על חניכים בהכשרה הנמצאים בשלב של התנסות מעשית (סטאז'), ובלבד שהאימון נערך בפיקוחו ובנוכחותו של מאמן בעל תעודת הסמכה מתאימה.
- בהקשר זה יובהר כי לא יראו גורם מקצועי המסייע למאמן במהלך אימון ספורט בתחום מומחיות מסוים (למשל, מאמן כושר או כוראוגרף), כמי שעוסק באימון, ובלבד שבאימון נוכח מאמן בעל תעודת הסמכה מתאימה המפקח על עבודתו של הגורם המקצועי האמור; אין באמור לעיל כדי לפטור את הגורם המקצועי האמור מהחובה לתעודת הסמכה לפי סעיף 2, אם הפעילות שהוא מבצע היא סוג פעילות ספורט מוסדר.

(1) דרגות שונות של תעודות הסמכה, לפי אחד או יותר מאלה: דרגת מדריך; דרגת מאמן; דרגת מאמן בכיר; דרגת מאמן מומחה;

(2) הרשאות העיסוק לפי הדרגה של תעודת ההסמכה וסוג פעילות הספורט;

(3) פטור מחובת תעודת הסמכה בדרגת מדריך למורים לחינוך גופני, בסוגי פעילויות ספורט ובתנאים שיקבע;

(4) הוראות מעבר לעניין בעל תעודת הסמכה או מי שעסק באימון ספורט, ערב יום תחילתן של התקנות האמורות.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) לא יקבע השר חובה לתעודת הסמכה לשם עיסוק באימון ספורט של אחד מאלה, אלא אם כן שוכנע כי קיים באותו סוג של פעילות ספורט סיכון מוגבר לפגיעה גופנית חמורה:

(1) ספורטאי חובב שגילו 18 שנים ומעלה;

(2) ספורטאי מזדמן, בכל גיל.

(ג) תעודת הסמכה בדרגה כלשהי לפי סעיף קטן (א) כוללת את הרשאות העיסוק לפי התעודות בדרגות הנמוכות ממנה.

(א) מוסד מוכר להכשרה לא יעניק תעודת הסמכה לחניך אלא אם כן מתקיימים לגביו התנאים האלה:

מתן תעודת
הסמכה בידי מוסד
מוכר להכשרה

(1) הוא קיבל הכשרה מתאימה במוסד;

ד ב ר י ה ס ב ר

המתכונת של תעודות שיונפקו על ידו (כגון: אופן עריכת התעודות והפרטים שיש לכלול בהן, הנפקת תעודות אלקטרוניות וכיוצא באלה).

בהתאם לסעיף 22 המוצע, לא תוענק תעודת הסמכה למי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לשמש מדריך או מאמן ספורט. בדיקת העבר הפלילי של מי שמעוניין לעסוק באימון ספורט דרושה לשם הבטחת בטיחותם, שלומם הגופני ורווחתם הנפשית של הספורטאים והספורטאיות הנוטלים חלק באימון, בייחוד בכל הנוגע לילדים ובני נוער. המדריך או המאמן הוא דמות חינוכית ומקצועית מרכזית בחיי הספורטאי ועובד בצמוד אליו, וחשוב לוודא כי לא הורשע בעבירות מין, אלימות, סמים וכיוצא באלה. יודגש כי בדיקת המרשם הפלילי תיעשה על ידי הממונה בלבד, ואולם הוא יהיה רשאי להסתייע לעניין זה בגורם מסייע כמשמעותו בסעיף 39 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, ובכלל זה היועץ המשפטי של המשרד.

בהתאם לסעיף האמור, השר יקבע את התנאים למתן תעודת הסמכה, והוא רשאי לקבוע, בין השאר, דרישות לעניין גיל מזער, השכלה, ניסיון מקצועי וחובת מעבר

יעניקו תעודת הסמכה לחניך שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:

(1) הוא קיבל הכשרה מתאימה במוסד, לעניין סוג פעילות הספורט ודרגת ההסמכה המבוקשת;

(2) הוא עמד בתנאים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 22(ב);

(3) הממונה אישר למוסד את אלה:

(א) החניך עבר בהצלחה בחינות עיוניות או מעשיות, ככל שנקבעו בתקנות;

(ב) אין מניעה להעניק לחניך תעודת הסמכה לפי סעיף 22(א); הסעיף האמור קובע כי לא תוענק תעודת הסמכה למי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לעסוק באימון ספורט.

יובהר כי התנאים שיחולו על האיגודים וההתאחדויות לעניין זה יהיו זהים לתנאים החלים על שאר המוסדות.

בתעודת הסמכה שיעניק מוסד מוכר יצוינו, בין השאר, הדרגה וסוג פעילות הספורט שלגביה ניתנה. הממונה רשאי להורות למוסד מוכר בדבר הדרישות הצורניות או

(2) הוא עומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף ג(ב);

(3) הממונה אישר למוסד שניים אלה:

(א) החניך עבר בהצלחה בחינות עיוניות או מעשיות, ככל שנקבעו לפי סעיף ג(ב)(6);

(ב) אין מניעה לפי סעיף ג(א) להעניק לחניך תעודת הסמכה; הודעת הממונה לפי פסקת משנה זו לא תכלול פרטים על אודות הרשעה לפי הסעיף האמור; המוסד ישמור בסוד מידע שהתקבל לפי פסקת משנה זו ולא יעבירו לאחר.

(ב) בתעודת ההסמכה יצוינו, בין השאר, הדרגה וסוג פעילות הספורט שלגביו ניתנה.

(ג) הממונה רשאי להורות למוסד מוכר להכשרה בדבר הדרישות הצורניות או המתכונות של תעודות ההסמכה שינפיק.

(א) לא תוענק תעודת הסמכה למי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לעסוק באימון ספורט; בדיקת עמידתו של המבקש בתנאי האמור בסעיף קטן זה תיעשה על ידי הממונה בלבד.

(ב) השר יקבע תנאים למתן תעודת הסמכה ורשאי הוא לקבוע, בין השאר, תנאים בעניינים כמפורט להלן:

תנאים למתן
תעודת הסמכה

ג2.

דברי הסבר

של בעלי תעודות הסמכה שיכלול, בין השאר, את שמות בעלי התעודות ופרטים על אודות התעודה שניתנה להם. המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע. באופן זה, מתאמנים, הורים ומעסיקים יוכלו לבדוק בקלות אם מדריך או מאמן פלוני הוא בעל תעודת הסמכה מתאימה.

כדי להבטיח כי בעלי תעודות ההסמכה ישמרו על רמתם המקצועית ויתעדכנו בהתפתחויות המקצועיות בתחום הספורט, מוצע, בסעיף זה, להסמיך את הממונה להורות לאיגוד או התאחדות בדבר חובת השתתפות של בעלי תעודות ההסמכה הרשומים בהם, בהשתלמות מקצועית כלל-ענפית. נושא כלל-ענפי הוא תחום דעת מקצועי הנוגע לכלל סוגי פעילויות הספורט, כמפורט בתוספת הראשונה, ובכלל זה: תורת האימון, שילוב טכנולוגיות באימון ספורט, אתיקה בספורט, מניעת שימוש בסמים ותכשירים ממריצים בספורט וקידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בספורט. השתלמות כלל-ענפית תיערך על ידי המשרד או גורם מטעמו, והמשרד יפעל להבטחת זמינות מספקת של השתלמויות כאמור. לפי המוצע, הממונה לא יורה על יותר מהשתלמות אחת מדי שנה, ויאפשר פרק זמן של שנתיים לפחות לשם השלמתה.

בחינות עיוניות ומעשיות שיערכו על ידי המשרד או גורם מטעמו.

בהתייחס לדרישת הגיל המזערי לעניין תעודת הסמכה בדרגת מדריך, מוצע כי הגיל המזערי שייקבע בתקנות לא יפחת מגיל 15 וכי, ככלל, לא ייקבע גיל מזערי העולה על גיל 18, אלא אם כן הדבר נדרש לאור מאפיינים מסוימים של סוג פעילות הספורט (למשל, פעילות הכרוכה בסיכון מוגבר או במאמץ פיזי מיוחד).

בהתייחס לחובת מעבר בחינות עיוניות או מעשיות, אם תיקבע – בתקנות יעוגנו הנושאים הנוגעים לזכויות הנבחן (ציון עובר, פסילת בחינה, השגה על תוצאות בחינה ומבחן חוזר). ואילו ההוראות הנוגעות לנושאי הבחינות וסדרי עריכתן, ובכלל זה מתכונת עריכת הבחינה, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

תקנות כאמור ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות הנוגעים לעניין, ולאחר שהשר שקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים לשמירה על בריאות המתאמנים, להבטחת רמת האימון ולקידום התחרות בסוג פעילות ספורט הנוגע לעניין. השר רשאי לקבוע בתקנות כאמור תנאים שונים לפי סוגי תעודות או סוגי פעילויות ספורט.

לשם הגברת השקיפות והבטחת קיומו של מידע ומין לציבור הרחב, מוצע בסעיף ד2 כי הממונה ינהל מרשם

(1) גיל מזערי לקבלת תעודת הסמכה; ואולם לעניין תעודת הסמכה בדרגת מדריך – הגיל המזערי שייקבע לא יפחת מגיל 15 ולא ייקבע גיל מזערי העולה על גיל 18 אלא אם כן סבר השר כי הדבר נדרש בשים לב למאפיינים של סוג פעילות הספורט;

(2) השכלה תיכונית, על-תיכונית או אקדמית, ובלבד שלא תיקבע דרישה להשכלה על-תיכונית או אקדמית לעניין קבלת תעודת הסמכה בדרגת מדריך;

(3) ניסיון מקצועי באימון ספורט או ניסיון מקצועי אחר בתחום הספורט;

(4) הכשרה מתאימה בתחום של עזרה ראשונה;

(5) עמידה במבחני קבלה או בריאיון אישי, לפני ההכשרה;

(6) חובת מעבר בחינות עיוניות או מעשיות, שייערכו על ידי המשרד או גורם שהוא התקשר עימו לעניין זה, לרבות הוראות לעניין ציון עובר בבחינה, פסילת בחינה, השגה על תוצאותיה או מבחן חוזר; על אף האמור, הוראות לעניין נושאי הבחינות וסדרי עריכתן (בפסקה זו – הוראות המשרד) יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד; הממונה יפרסם ברשומות הודעה על פרסום הוראות המשרד באתר האינטרנט כאמור.

(ג) תקנות לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו לאחר שהשר שקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים לשמירה על בריאות המתאמנים, להבטחת רמת האימון ולקידום התחרות בסוג פעילות הספורט הנוגע לעניין, ורשאי השר לקבוע לפי הסעיף הקטן האמור תנאים שונים לסוגי תעודות שונים או לסוגי פעילויות ספורט שונים.

(ד) תקנות לפי סעיף קטן (ב) בהתייחס לסוג פעילות ספורט מוסדר מסוים, ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות, לפי העניין.

(א) הממונה ינהל מרשם של בעלי תעודות הסמכה שיכלול פרטים אלה (בסעיף זה – המרשם):

מרשם בעלי תעודות הסמכה

(1) שם בעל התעודה;

(2) מספר הזהות של בעל תעודת ההסמכה ופרטים ליצירת קשר עימו;

(3) המספר המזהה של תעודת ההסמכה, אם ניתן;

ד ב ר י ה ס ב ר

יפורסמו באתר האינטרנט שלהם פרטים בדבר ההשתלמות, 60 ימים לפחות לפני מועד קיומה, ויאפשרו לכל בעלי תעודות ההסמכה באותו סוג של פעילות ספורט להשתתף בהשתלמות, אף אם אינם רשומים באיגוד או בהתאחדות.

נוסף על כך, מוצע להבהיר כי איגוד או התאחדות רשאים לחייב בעל תעודת הסמכה הרשום באותו איגוד או התאחדות להשתתף בהשתלמות מקצועית בנושא הנוגע לאותו סוג של פעילות ספורט, אחת לתקופה כפי שיוויר. איגוד או התאחדות העורכים השתלמות כאמור,

(4) סוג פעילות הספורט שלגביו ניתנה תעודת ההסמכה ודרגת התעודה;

(5) אם בעל תעודת ההסמכה הוא חבר איגוד או התאחדות – מידע על אודות השתתפות בעל התעודה בהשתלמות מקצועית כלל-ענפית לפי סעיף 2ה(א).

(ב) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע; על אף האמור, הפרטים לפי סעיף קטן (א)2 לא יפורסמו לפי סעיף קטן זה.

(ג) מוסד מוכר להכשרה וכן איגוד או התאחדות כאמור בסעיף 4 יא ימסרו לממונה את כל הפרטים בקשר לתעודות שניתנו על ידם והדרושים לשם עדכון המרשם, מייד בסמוך להענקת התעודה.

(ד) הממונה רשאי להורות למוסדות כאמור בסעיף קטן (ג) לעשות שימוש בתוכנה ובממשק ממוחשב כפי שיורה, לצורך העברת הפרטים כאמור באותו סעיף קטן.

(ה) נרשם אדם במרשם על סמך מסירת נתונים כוזבים, רשאי הממונה, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, למחוק את רישומו.

(א) הממונה רשאי להורות לאיגוד או התאחדות בדבר חובת השתתפות של בעלי תעודות ההסמכה הרשומים בהם, בהשתלמות מקצועית כלל-ענפית; השתלמות כאמור תהיה בנושא מהנושאים המפורטים בתוספת הראשונה ותיערך על ידי המשרד או גורם שהוא התקשר עימו לשם כך; השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה.

(ב) הממונה לא יורה לפי סעיף קטן (א) על יותר מהשתלמות אחת מדי שנה.

(ג) הוראת הממונה לפי סעיף קטן (א) תכלול את כל הפרטים האלה:

(1) נושא ההשתלמות והיקף שעות הלימוד בה, ובלבד שלא יעלה על 20 שעות;

(2) המועד האחרון לסיום ההשתלמות, ובלבד שלא יקדם משנתיים ממועד ההוראה; הממונה רשאי להאריך את המועד, בהחלטה מנומקת;

(3) מקום ההשתלמות והמועדים שבהם תתקיים, או קישור דיגיטלי להשתלמות, אם היא נערכת באופן מקוון.

חובת השתתפות בהשתלמויות

ה2.

(ד) הוראת הממונה לפי סעיף קטן (א) תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

(ה) המשרד או גורם שהמשרד התקשר עימו לשם עריכת השתלמות כאמור בסעיף קטן (א), ינפיק לבעל תעודת הסמכה שהשלים את השתתפותו בהשתלמות כאמור באותו סעיף קטן, תעודה המעידה על השתתפותו כאמור (בסעיף זה – אישור על השתתפות בהשתלמות); המשרד או הגורם האמור יעדכן את האיגודים וההתאחדויות לגבי בעלי תעודות ההסמכה שקיבלו אישור על השתתפות בהשתלמות.

(ו) איגוד או התאחדות רשאים לחייב בעל תעודת הסמכה הרשום באותו איגוד או באותה התאחדות להשתתף בהשתלמות מקצועית שיערכו בנושא הנוגע לאותו סוג של פעילות ספורט, אחת לתקופה כפי שיוור.

(ז) איגוד או התאחדות העורכים השתלמות לפי סעיף קטן (ו), יפרסמו באתר האינטרנט שלהם פרטים בדבר ההשתלמות, 60 ימים לפחות לפני מועד קיומה, ויאפשרו לכל בעלי תעודות ההסמכה באותו סוג של פעילות ספורט להשתתף בהשתלמות, אף אם אינם רשומים באיגוד או בהתאחדות.

ביטול סעיף 3 5. סעיף 3 לחוק העיקרי – בטל.

הוספת כותרת סימן ב' לפרק ב' 6. לפני סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

“סימן ב': הכרה בתעודות או ניסיון מחוץ לישראל”

תיקון סעיף 4 7. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, אחרי “ומדריכים” יבוא “בעלי תעודה או ניסיון”;

(2) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא “בהכרה כאמור תקבע הוועדה את דרגת תעודת ההסמכה ואת סוג פעילות הספורט שלגביו היא ניתנת”;

(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

“(ב) על אף האמור בסעיף 2(א), הוועדה רשאית לתת למאמן או למדריך ספורט מחוץ לארץ היתר זמני, לתקופה מוגבלת, לעסוק באימון ספורט, גם אם אין בידו תעודה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שנוכחה שהוא בעל מוניטין וניסיון משמעותי רב־שנים באימון ספורט בחוץ לארץ, ברמה מקצועית גבוהה, במסגרת לאומית או בין־לאומית; בהיתר כאמור ייקבעו הרשאות העיסוק ותוקף ההיתר, ורשאית הוועדה להתנותו בתנאים; היתר כאמור יינתן לפי המלצת הממונה במקרים מיוחדים, ובהחלטה מנומקת בכתב.”

ד ב ר י ה ס ב ר

הסמכה, ממילא אין צורך להודיע זאת למעסיק או למבקש שירות, ועל כן מוצע למחוק את הסעיף האמור.

סעיף 6 מוצע להוסיף את כותרת סימן ב' לפרק ב', שעניינו הכרה בתעודות או ניסיון מחוץ לישראל.

סעיף 7 מוצע לקבוע, בסעיף 4 לחוק הספורט, כי בהכרה הניתנת בידי הוועדה להסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ לארץ, תקבע הוועדה את דרגת תעודת ההסמכה ואת סוג פעילות הספורט שלגביו היא ניתנת.

סעיף 5 מוצע למחוק את סעיף 3 לחוק העיקרי, שכותרתו “הודעה על העדר תעודת הסמכה” ושנוסחו כלהלן: “מי שעוסק, בין בשכר ובין שלא בשכר, כמאמן או כמדריך ספורט במסגרת פעילות ספורט מאורגנת או פעילות ספורט במכון ספורט או במועדון ספורט, בענף ספורט שלא ניתן לגביו צו כאמור בסעיף 2, ואין בידו תעודת הסמכה, יודיע על כך מראש למי שמבקש להעסיקו או לקבל ממנו שירות”. מקום שבו לא נקבעה בדיון חובה לקבל תעודת

(ב) הוועדה תפרסם את המתכונת להגשת בקשות לפי סעיף זה באתר המשרד;

(4) סעיף קטן (ג) – בטל.

הוספת סימנים ג' 8. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

“סימן ג’: הכרה במוסדות להכשרה ועריכת הכשרות

(א) לא יערוך אדם הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, אלא אם כן הוא מוסד מוכר להכשרה באותו סוג פעילות ספורט, שהוכר בהתאם להוראות סעיף 4ב; מוסד כאמור יערוך את ההכשרה בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה ובהתאם להוראות לפי חוק זה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי אדם לערוך קורס בסוג פעילות ספורט מוסדר, שלא לשם קבלת תעודת הסמכה, ובלבד שציין בכל פרסום מטעמו הנוגע לקורס כאמור, כי הוא אינו גורם מוכר לעריכת הכשרות לגבי אותו סוג פעילות ספורט או כי הקורס לא אושר בהתאם להוראות החוק; לעניין זה, “פרסום” – לרבות בדפוס או באמצעי אלקטרוני, ובכלל זה במודעה המזמינה להירשם לקורס שהוא עורך, בהסכם התקשרות בינו לבין הנרשם ובתעודה המוענקת בסיום הקורס, אם ישנם.

(א) הממונה יכיר במוסד להכשרה וכן יחדש הכרה כאמור, למבקש זאת, בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף 4ג; הכרה כאמור תידרש גם לגבי מוסד מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או לגבי בית ספר המתנהל לפי חיקוק, המבקש להעניק תעודות הסמכה.

הכרה במוסד 4ב. להכשרה וחידושה

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לסעיף 4א המוצע, לא יערוך אדם הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, אלא אם כן הוא מוסד שהוכר לפי החוק בידי הממונה, כמוסד להכשרת מאמנים, באותו סוג של פעילות ספורט. הדרישה לקבלת הכרה כאמור, לא תחול על מוסד העורך קורס בסוג פעילות ספורט מוסדר שאינו מיועד לקבלת תעודת הסמכה, ובלבד שהוא ציין זאת במפורש בכל פרסום מטעמו הנוגע לקורס.

לפי סעיף 4ב המוצע, הממונה יכיר במוסד להכשרת מאמנים וכן יחדש הכרה כאמור, בהתקיים התנאים שקבע השר בתקנות לפי סעיף 4ג. בהקשר זה יובהר כי חובת ההכרה חלה גם על מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, כגון מכללה להכשרת עובדי הוראה לחינוך גופני, ועל בית ספר המתנהל לפי חיקוק, כגון מכון וינגייט, המבקשים להעניק תעודות הסמכה. בהכרה יצוינו, בין השאר, סוג פעילות הספורט והדרגה של תעודת ההסמכה שלגביהם רשאי המוסד לערוך הכשרה, סוג ההכשרה, מיקום ההכשרה ותקופת ההכרה.

נוסף על כך, מוצע להסמיך את הוועדה להעניק היתר זמני לעסוק באימון ספורט, למי שאין בידו תעודה, אם נוכחה שהוא בעל מוניטין וניסיון מקצועי משמעותי באימון ספורט בחוץ לארץ, וזאת כדי לאפשר העסקה של מאמנים בעלי שם מחוץ לישראל.

מוצע למחוק את סעיף קטן (ג) של הסעיף האמור, שלפיו “הרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה, רשאי לערער עליה לפני בית משפט מחוזי בשבתו כדן יחיד”; הסעיף הקטן האמור התייתר לנוכח התיקון העיקף לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש”ס–2000, המוצע בסעיף 17 להצעת החוק.

סעיף 8 מוצע להוסיף את סימנים ג' ו-ד' בפרק ב' לחוק הספורט, שעניינם הכרה במוסדות להכשרת מאמנים ועריכת הכשרות והוראות שונות לעניין פעילות בתחום הספורט.

(ב) בהכרה לפי סעיף זה יצוינו, בין השאר, סוג פעילות הספורט והדרגה של תעודת ההסמכה שלגביהם רשאי המוסד לערוך הכשרה, סוג ההכשרה, מיקום ההכשרה ותקופת ההכרה.

(ג) הורה השר לפי סעיף 4א כי איגוד או התאחדות יהיו רשאים להכשיר מאמנים בסוג פעילות ספורט מוסדר ובדרגה מסוימת, בשל דרישה מחייבת של ארגון בין-לאומי רשמי, לא תינתן הכרה לפי סעיף זה לעניין סוג פעילות הספורט והדרגה האמורים.

(א) השר יקבע בתקנות את התנאים להכרה במוסד להכשרה ולחידוש ההכרה כאמור, ורשאי הוא לקבוע, בין השאר, תנאים בעניינים המפורטים להלן:

ג.4. תנאים להכרה במוסד להכשרה ולחידוש

(1) רישום בישראל כתאגיד;

(2) העדר הרשעה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי, לדעת הממונה, להיות מוסד מוכר להכשרה, ואם המבקש הוא תאגיד – העדר הרשעה כאמור גם של בעל שליטה בו או מנהלו;

(3) קיום תשתיות ומיתקנים הנדרשים לביצוע ההכשרה, ובכלל זה כיתות מיוחדות, כגון כיתת מחשבים או מעבדה, ועזרי לימוד;

(4) אישור בדבר בטיחותם של התשתיות והמיתקנים האמורים בפסקה (3);

(5) העסקת כוח אדם מקצועי במוסד, ובכלל זה תנאים לעניין השכלה אקדמית, ניסיון והכשרה מקצועית, החזקה בתעודות, העדר הרשעה בעבירה כמשמעותה בפסקה (2), או אי-הפרה של ההוראות לפי חוק זה; בקביעת תנאי לפי פסקה זו יביא השר בחשבון, בין השאר, את סוגי התפקידים וההכשרות;

(6) החזקה ברישיונות, היתרים או אישורים הנדרשים לפי דין.

(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א) פטור מלא או חלקי, מהדרישות כאמור באותו סעיף קטן, ובכלל זה דרישות מופחתות, במקרים כפי שיקבע.

ד ב ר י ה ס ב ר

יחול פטור מלא או חלקי מהדרישות האמורות, ובכלל זה דרישות מופחתות, דרישות לעניין העדר הרשעות של מבקש ההכרה, ואם הוא תאגיד – גם של בעל שליטה בו או מנהלו, או של כוח האדם המקצועי במוסד, ייקבעו לאחר בחינת ההצדקה לכך בהתאם להוראות סעיף 12(ג) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019.

סעיף 4ג מסמיך את השר לקבוע בתקנות תנאים למתן הכרה ולחידושה, וזאת לשם הבטחת הרמה המקצועית של המוסד, קידום התחרות ומניעת ריכוזיות בסוג פעילות הספורט הנוגע לעניין; תקנות כאמור יכללו, בין השאר, דרישות לעניין חובת התאגדות, המיתקנים וכוח האדם המקצועי במוסד. השר רשאי לקבוע בתקנות מקרים שבהם

(ג) תקנות לפי סעיף זה ייקבעו לאחר שהשר שקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים להבטחת הרמה המקצועית של המוסד, לקידום התחרות ולמניעת ריכוזיות בסוג פעילות הספורט הנוגע לעניין, ורשאי השר לקבוע לפי סעיף זה תנאים שונים לפי סוג ההכשרה או פעילות הספורט.

(ד) תקנות לפי סעיף קטן (א)(3) ו־(5) בהתייחס לסוג פעילות ספורט מוסדר מסוים, ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות, לפי העניין.

(א) תוקפה של הכרה במוסד להכשרה יהיה לארבע שנים וניתן לחדשה לתקופות נוספות של ארבע שנים בכל פעם.

(ב) על אף האמור בסעיף זה, הממונה רשאי, לאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו, לתת הכרה או לחדשה לתקופות קצרות מהתקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים, ובלבד שהודיע למבקש ההכרה בכתב את נימוקיו.

(ג) מוסד להכשרה המבקש לחדש הכרה שניתנה לו לתקופה נוספת, יגיש לממונה, 60 ימים לפחות לפני תום תקופת תוקפה של ההכרה, בקשה לחידושה; הממונה רשאי להתיר הגשת בקשה לחידוש הכרה לאחר המועד האמור מטעמים שיירשמו; ההכרה תחודש בהתקיים התנאים לחידוש ההכרה לפי סעיף 14.

על אף הוראות סעיפים 24 ו־74, הממונה רשאי להכיר במוסד להכשרה, לתקופה זמנית אחת או יותר, ובלבד ששך כל תקופת ההכרה הזמנית לא תעלה על שנה אחת, אף אם לא מתקיימים במוסד התנאים לפי סעיף 14, אם סבר כי מתקיימים בו התנאים הבסיסיים הדרושים לדעת הממונה לשם עריכת ההכשרה וכי המוסד צפוי לעמוד בכל התנאים בתוך שנה.

מוסד מוכר להכשרה ידווח לממונה על פתיחת קורס הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר לא יאוחר מיום פתיחת הקורס; הממונה יורה למוסדות בדבר המתכונת לדיווח לפי סעיף זה.

(א) הממונה רשאי לקבוע בנוהל הוראות, תנאים, הגבלות וחובות שיחולו על מוסדות מוכרים להכשרה, ובין השאר בעניינים אלה (בסעיף זה – הנוהל):

תקופת ההכרה וחידושה 74.

הכרה זמנית 74.

דיווח על פתיחת קורס הכשרה 14.

הוראות, תנאים, הגבלות וחובות שיחולו על מוסד מוכר להכשרה 14.

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקנות לפי סעיף 14, אם סבר כי מתקיימים במוסד התנאים הבסיסיים הדרושים לשם עריכת ההכשרה (למשל, קיומם של התשתיות והמיתקנים הדרושים לשם קיום ההכשרה באותו סוג של פעילות ספורט) וכן כי המוסד צפוי לעמוד בכל התנאים בתוך שנה.

מעבר לדרישת ההכרה כאמור לעיל, מוסד מוכר נדרש לדווח לממונה על פתיחת קורס הכשרה כמפורט בסעיף 14 המוצע.

לפי סעיף 14 המוצע, הממונה רשאי לקבוע בנוהל הוראות, תנאים, הגבלות וחובות שיחולו על מוסדות מוכרים להכשרה, בין השאר, בעניינים האלה:

לפי סעיף 74 המוצע, תוקפה של הכרה במוסד להכשרה יהיה לארבע שנים, וניתן לחדשה לתקופות נוספות של ארבע שנים בכל פעם. עם זאת, במקרים מתאימים ומטעמים מיוחדים (למשל, במקרה של תוכנית הכשרה ניסיונית), הממונה רשאי לתת הכרה או לחדשה לתקופות קצרות יותר, ובלבד שהודיע למבקש ההכרה בכתב את נימוקיו ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

בהתאם לסעיף 74 המוצע, הממונה יהיה רשאי להכיר במוסד להכשרה לתקופה זמנית שלא תעלה על שנה אחת, גם אם לא מתקיימים במוסד התנאים שקבע השר

- (1) אופן יישום התקנות לפי סעיף ג2;
- (2) חובות גילוי ומסירת מידע למועמדים או לחניכים בעת ההרשמה להכשרה או במהלכה;
- (3) נושאי הלימוד בהכשרה;
- (4) היקף שעות הלימוד של ההכשרה; לעניין זה, ההיקף שיקבע הממונה יהיה ההיקף הנדרש בשים לב למטרות ההכשרה;
- (5) היקף הנוכחות בלימודים;
- (6) תנאים לעניין מעבר בין מוסדות להכשרה במהלך תקופת ההכשרה;
- (7) תנאים לעניין הכרה בלימודים קודמים שנערכו בארץ או בחוץ לארץ, והכול לשם פטור מחלק מחובות הלימוד בהכשרה;
- (8) חובת המוסד לקבוע תקנון וההוראות שיש לכלול בו, וכן אופן הבאת התקנון לידיעת החניכים.
- (ב) הוראות הנוהל לעניין סעיף קטן (א)3, (4) ו-7 ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות, לפי העניין.
- (ג) הממונה רשאי לעדכן את הנוהל מזמן לזמן, ובלבד שעדכון כאמור יחול רק על הכשרות שטרם הוחל בביצוען.
- (ד) הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד ואינו טעון פרסום ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על פרסום הנוהל.

ד ב ר י ה ס ב ר

- (1) הוראות מיישמות לעניין התקנות לפי סעיף ג2, ובכלל זה לעניין תנאי הקבלה להכשרה;
- (2) חובות גילוי ומסירת מידע בעת ההרשמה להכשרה או במהלכה; לדוגמה, החובה ליידע את החניכים בעת ההרשמה לקורס כי העדר הרשעות בעבירה כאמור בסעיף ג2(א) הוא תנאי למתן תעודת הסמכה;
- (3) נושאי הלימוד בהכשרה; יצוין כי כיום המשרד מסתייע לעניין זה בוועדה מייעצת (ועדת הדרכה עליונה) וכן מקיים התייעצות עם האיגודים וההתאחדויות הנוגעים לעניין;
- (4) היקף שעות הלימוד המחייב, שיהיה ההיקף המזערי בשים לב למטרות ההכשרה;
- (5) היקף הנוכחות בלימודים;
- (6) תנאים לעניין מעבר בין מוסדות להכשרה;
- (7) תנאים לעניין הכרה בלימודים קודמים, כגון לימודים לתואר בחינוך גופני, לשם פטור מחלק מחובות הלימוד בהכשרה;
- (8) חובת המוסד לקבוע תקנון שיכלול הוראות הנוגעות להתנהלותו של המוסד ולזכויות והחובות של החניכים הלומדים בו, ואופן הבאת התקנון לידיעת החניכים;
- ההסמכה לקביעת ההוראות והתנאים האמורים בנוהל נדרשת בשים לב, בין השאר, לענפי הספורט הרבים ולערכנים של נושאי הלימוד והיקפי הלימוד מזמן לזמן.
- הוראות הנוהל לעניין נושאי הלימוד, היקף שעות הלימוד והתנאים להכרה בלימודים קודמים ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות. הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד ואינו טעון פרסום ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על פרסום הנוהל.

סירוב לחדש
הכרה, הגבלת
הכרה וביטול
הכרה או התליית
פ.4. (א) הממונה רשאי, לאחר שנתן למוסד הזדמנות להשמיע את
טענותיו, לסרב לחדש הכרה למוסד מוכר להכשרה, להגביל
הכרה כאמור או לבטלה, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

(1) ההכרה ניתנה על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה
או חלקי;

(2) חדל להתקיים במוסד תנאי מהתנאים למתן
ההכרה;

(3) המוסד הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה;

(4) המוסד השתמש בתואר או בכינוי שהשתמע
מהם שהוא מוסד מוכר להכשרה בסוג פעילות ספורט
מוסדר, בלא הכרה מתאימה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הממונה רשאי, לאחר שנתן
למוסד הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את ההכרה
אם התגלה פגם כאמור בסעיף קטן (א) – עד לתיקון הפגם
בהתאם לסעיף הקטן האמור, ורשאי הוא להורות על אופן
התיקון והמועד לתיקון; סבר הממונה כי הפגם נבע מטעם
סביר שאינו בשליטת המוסד שהוכר, יקצוב הממונה למוסד
תקופה לתיקון הפגם, בלי להתלות את ההכרה שניתנה לו;
חלפה התקופה שקבע הממונה והפגם לא תוקן להנחת דעתו,
רשאי הוא לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) מוסד שההכרה בו בוטלה לפי סעיף זה, ואם הוא תאגיד
– גם בעל שליטה בו, לא יהיה רשאי להגיש בקשה להכרה
באותו סוג פעילות ספורט שלגביו קיבל הכרה, בטרם חלפה
שנה ממועד ביטול ההכרה כאמור, אלא אם כן סבר הממונה
כי קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים מתן הכרה,
בטרם חלפה התקופה האמורה.

מרשם המוסדות פ.4. (א) הממונה ינהל מרשם של המוסדות המוכרים להכשרה
שיכלול, בין השאר, פרטים אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

בנוגע לשיעור מקבלי תעודות ההסמכה מקרב מסיימי
הלימודים במוסדות המוכרים ונתונים השוואתיים נוספים.

לשם הבטחת שלומם ובריאותם של החניכים בקורסי
ההכשרה, מוצע לקבוע, בסעיף 4 המוצע, כי מוסד מוכר לא
יערוך הכשרה לחניך אלא אם כן הוא מחזיק בידו הצהרת
בריאות בנוסח המפורט בתוספת השנייה, המאשרת כי
מצב בריאותו של החניך תקין; על פי המוצע, הצהרת
הבריאות תיחתם בידי החניך, ואם הוא קטין – גם בידי
אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי שמונה לו. לפי העניין;
הצהרת הבריאות האמורה תעודכן מדי שנה או אם חל
שינוי במצבו הבריאותי של החניך; במקרה שבו השיב
החניך בחיוב על אחת השאלות שבהצהרת הבריאות,
השתתפותו של החניך בקורס ההכשרה מותנית בהמצאתה
של תעודה רפואית המאשרת כי השתתפותו בקורס אינה
מסכנת את בריאותו.

בסעיף 4 המוצע מפורטות העילות שבשלן הממונה
רשאי לסרב לחדש הכרה במוסד, להגביל הכרה שנתן, לבטל
הכרה או להתלותה. מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) של הסעיף
האמור כי מי שהכרתו בוטלה לא יהיה רשאי להגיש בקשה
להכרה באותו סוג פעילות ספורט שלגביו הוכר למשך שנה
ממועד ביטול ההכרה, אלא אם כן סבר הממונה כי קיימים
טעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים זאת.

לפי סעיף 4, הממונה ינהל מרשם של המוסדות
המוכרים שיהיה פתוח לעיון ושיכלול, בין
השאר, פרטים אלה: שם המוסד; סוגי ההכשרות שאושרו
לו; תקופת תוקפה של ההכרה; החלטות בדבר התליה,
הגבלה או ביטול של הכרה. לשם מתן מידע מפורט ופילוח
השוואתי בין המוסדות להכשרת מאמנים, שישמש, בין
השאר, את ציבור הנרשמים להכשרות או את המשתתפים
בהן, הממונה יהיה רשאי לכלול במרשם כאמור פרטים

- (1) שם המוסד, ואם הוא תאגיד – מספר התאגיד;
 - (2) סוגי ההכשרות שהממונה אישר למוסד לערוך, ובכלל זה סוג פעילות הספורט, דרגת תעודת ההסמכה ומיקומן של ההכשרות כאמור;
 - (3) תקופת תוקפה של ההכרה;
 - (4) החלטות בדבר התליה, הגבלה או ביטול של הכרה.
- (ב) במרשם כאמור רשאי הממונה לכלול פרטים בנוגע לשיעור מקבלי תעודות ההסמכה מקרב מסיימי הלימודים במוסדות המוכרים להכשרה ונתונים השוואתיים נוספים.
- (ג) מרשם כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
- הצהרת בריאות 14. (א) מוסד מוכר להכשרה (בסעיף זה – המוסד) לא יקבל חניך לקורס הכשרה אלא אם כן המוסד מחזיק בידו הצהרת בריאות חתומה בידי החניך, בנוסח המפורט בתוספת השנייה, המאשרת כי מצב בריאותו תקין; נמשך קורס ההכשרה למעלה משנה, יעדכן החניך את הצהרת הבריאות לפי סעיף קטן זה אחת לשנה.
- (ב) השיב החניך בחיוב על אחת השאלות שבהצהרת הבריאות, יערוך המוסד הכשרה לחניך רק לאחר שהחניך המציא למוסד תעודה רפואית המאשרת כי השתתפותו בקורס אינה מסכנת את בריאותו.
- (ג) היה החניך בקורס קטין –
- (1) הצהרת הבריאות תיחתם גם בידי אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי שמונה לו, לפי העניין;
 - (2) להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית, לפי העניין, תצורף גם הסכמה בכתב של אחד מהוריו או של אפוטרופוס חוקי שמונה לו, לפי העניין, להשתתפותו בקורס.
 - (ד) המוסד ישמור על סודיות הפרטים והמסמכים שנמסרו לו לפי סעיף זה.
 - (ה) חל שינוי במצבו הבריאותי של החניך במהלך הקורס, על החניך ליידע את המוסד על כך באופן מיידי ולהמציא הצהרת בריאות מעודכנת לפי הוראות סעיף זה.

4א. (א) נוכח השר, לפי המלצת הממונה, כי קיימת דרישה מחייבת של ארגון בין-לאומי רשמי המוכר במינהל הספורט במשרד, שלפיה הכשרת מאמנים של ספורטאים הישגיים בסוג פעילות ספורט מוסדר או בדרגות הסמכה מסוימות, תתקיים בידי האיגוד או ההתאחדות המסונפים לאותו ארגון בלבד, רשאי הוא להורות כי על אף הוראות סעיף 4א(א), אותו איגוד או אותה התאחדות בלבד יהיו רשאים להכשיר מאמנים בסוג פעילות הספורט והדרגה האמורים.

(ב) איגוד או התאחדות כאמור בסעיף קטן (א) רשאים להעניק תעודה לחניך שהשלים הכשרה שערכו ובהתקיים כל אלה:

(1) החניך לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לעסוק באימון ספורט; בדיקת עמידתו של החניך בתנאי האמור בפסקה זו תיעשה על ידי הממונה בלבד;

(2) החניך המציא הצהרת בריאות כמשמעותה בסעיף 4, ויחולו לעניין זה הוראות הסעיף האמור בשינויים המחויבים.

(ג) הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), יראו את התעודה שניתנה בידי האיגוד או ההתאחדות כתעודת הסמכה.

(ד) החלטות השר לפי סעיף זה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

סימן ד': הוראות שונות לעניין פעילות בתחום הספורט

4ב. (א) גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד והתאחדות, לא יארגן אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה, אם נדרשת לפי סעיף 2(א), מהסוג והדרגה המתאימים לאותו סוג פעילות ספורט.

חובות החלות על
גופי ספורט

ד ב ר י ה ס ב ר

יחולו לגביה הוראות החוק, ובכלל זה ההוראות לעניין המרשם, השתלמויות כלל-ענפיות, חובות החלות על גופי ספורט, פיקוח, אכיפה מינהלית ועונשין.

מוצע להוסיף את סימן ד', שעניינו הוראות שונות לעניין פעילות בתחום הספורט. כהסדר משלים לחיוב בתעודת הסמכה, מוצע לקבוע בסעיף 4ב המוצע, כי אגודות, איגודים, התאחדויות וגופים שמקיימים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, כגון מתנ"סים, לא יארגנו אימוני ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה מתאימה, אם היא נדרשת לפי סעיף 2(א). כמו כן מוצע לקבוע באותו סעיף כי איגודים או התאחדויות לא יתקשרו לשם אימון ספורט עם בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות כלל-ענפית לפי סעיף 2(ה).

סעיף 4א המוצע מסמך את השר להורות כי הכשרת מאמנים של ספורטאים הישגיים בסוג פעילות ספורט מוסדר או בדרגות הסמכה מסוימות תיערך בידי איגוד או התאחדות בלבד, ולא בידי מוסד אחר להכשרת מאמנים, וזאת אם הדבר מתחייב לנוכח דרישות הארגון הבין-לאומי באותו סוג של פעילות ספורט. כיום, למשל, איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות (UEFA) מחייב כי הכשרת מאמנים בדרגות מסוימות תיעשה רק בידי ההתאחדות לכדורגל, לפי דרישות שקבע הארגון האמור. הורה השר כאמור, האיגוד או ההתאחדות יהיו רשאים להעניק תעודות לחניך שהשלים הכשרה שערכו, ובלבד שהחניך המציא הצהרת בריאות ולא הורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב)1 של הסעיף האמור.

לפי סעיף קטן (ג) המוצע, יראו את התעודה שניתנה בידי האיגוד או ההתאחדות כתעודת הסמכה, ולפיכך

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), הורה הממונה על חובת השתתפות בהשתלמות לפי סעיף 2ה(א) וחלק המועד האחרון לסיום ההשתלמות כאמור בסעיף קטן 2(ג) של אותו סעיף, לא יתקשרו איגוד או התאחדות, לשם אימון ספורט, עם בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף 2ה(ה)."

9. תיקון סעיף 5 בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, המילים "מכון ספורט" – יימחקו.
10. תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי, במקום "איגוד ומועדון ספורט" יבוא "ואיגוד".
11. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סימנים ה' עד ז' לפרק ב' ובתורת סימן ח' לפרק ב'

"סימן ה': הסתייעות בבדיקות עזר

14א. (א) לשם קבלת החלטת לפי סעיף 4ב או 4ד בעניין הכרה במוסד, חידושה או מתן הכרה זמנית, לפי העניין, או החלטת לפי סעיף 4ח בעניין התליית הכרה כאמור, הגבלתה או ביטולה, ולשם פיקוח על התקיימותם של התנאים לפי סימנים א' עד ד', רשאי הממונה להסתייע בממצאים של בדיקות שביצע בודק המועסק על ידי גוף בודק לפי הוראות סעיף 14ד לפי רשימת תיוג כמשמעותה בסעיף קטן (א)3 של הסעיף האמור, בדבר התקיימות התנאים המנויים בה (בסימן זה – בדיקות עזר).

(ב) התקשרות עם גוף בודק, לשם הסתייעות בו כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992; בהליך כאמור רשאית ועדת המכרזים לקבוע תנאים שיחולו על הגוף הבודק או על בודקים שיועסקו על ידו, ובכלל זה, בין השאר, לעניין השכלה, ניסיון מקצועי, הכשרה ומניעת ניגוד עניינים.

ד ב ר י ה ס ב ר

ובנוסף לכך הוא יוכל לממש סמכויות אלה רק בתנאי שבטרם כניסתו למקום הבדיקה או התחלת הבדיקה, יסביר לנבדק את מטרת הפעולה ואת הזכות לסרב לכניסתו למקום הבדיקה או לביצוע הבדיקה עד לתחילת ביצועה.

בסעיף 14א, מוצע לקבוע כי לשם הפעלת הסמכויות האמורות בסעיף קטן (א), רשאי הממונה להסתייע בממצאי בדיקות עזר שביצעו בודקים המועסקים בידו תאגיד שניתן לו היתר לשמש גוף בודק, בדיקות כאמור יבוצעו לפי רשימת תיוג שקבע הממונה לשם כך. נוסף על כך מוצע לקבוע כי רשימת התיוג ורשימת המסמכים הרשמיים שיצורפו לה יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי התקשרות עם גוף בודק לשם הסתייעות בו כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. בשים לב להיקף ההתקשרות המצומצם הצפוי, התנאים שיחולו על הגוף הבודק או על בודקים שיועסקו על ידו, ובכלל זה תנאים לעניין השכלה, ניסיון מקצועי, הכשרה ומניעת ניגוד עניינים, יכול שייקבעו על ידי ועדת המכרזים במסגרת ההליך האמור.

סעיף 9 מוצע למחוק את המונח "מכון ספורט" מסעיף 5(א) לחוק הספורט, ובהתאמה גם מסעיף ההגדרות שבחוק האמור, שכן מדובר במונח שהצורך בו התייתר. יצוין כי נושא מכוני הכושר מוסדר בחקיקה נפרדת (חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994).

סעיף 10 סעיף 9(א) לחוק הספורט קובע כיום כי "אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, איגוד ומועדון ספורט חייבים לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיהם ומצבם הכספי". לפי התיקון המוצע, המונח "מועדון ספורט" יימחק בסעיף זה וכן בסעיף ההגדרות, שכן לנוכח ההגדרה הקיימת בחוק ל"אגודת ספורט", ההגדרה "מועדון ספורט" מתייתרת ויש למחקה.

סעיף 11 מוצע להוסיף את סימנים ה' עד ז' לפרק ב' שעניינם הסתייעות בבדיקות עזר, פיקוח ואכיפה מינהלית.

לצורך ייעול מערך הפיקוח והאכיפה, מוצע בסימן ה' לאפשר למשרד להסתייע בשירותיהם של בודקים במיקור חוץ שאינם עובדי המדינה. בהקשר זה יובהר כי לבדוק מסורות סמכויות מצומצמות יותר מאלה המסורות למפקח,

⁴ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

היתר לשמש גוף בודק 14ב. (א) הממונה ייתן היתר לשמש גוף בודק לתאגיד שהגיש בקשה בהליך כאמור בסעיף 14א(ב) (בסעיף זה – בקשה להיתר), ומתקיימים לגביו כל אלה:

- (1) הוא התאגד ונרשם בישראל;
 - (2) הוא, וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה התאגיד אינו ראוי, לדעת הממונה, לקבל היתר לשמש גוף בודק, ולא הוגש נגדם כתב אישום בשל עבירה כאמור;
 - (3) הוא הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא מעסיק בודקים בתחומים ובהיקף הנדרשים לשם ביצוע בדיקות עזר;
 - (4) תנאים נוספים ככל שנקבעו בהליך לפי סעיף 14א(ב).
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הממונה רשאי לסרב לתת לתאגיד היתר לשמש גוף בודק, אף אם מתקיימים לגביו התנאים כאמור באותו סעיף קטן, מנימוקים שימסור לתאגיד ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימים טעמים שבטובת הציבור שבשלהם התאגיד אינו ראוי, לדעת הממונה, לקבל היתר כאמור.
- (ג) הממונה רשאי לקבוע בהיתר לשמש גוף בודק תנאים והוראות לעניין דרכי פעולתו וסדרי עבודתו של הגוף הבודק, ורשאי הוא להורות על תנאים והוראות כאמור לפי סוגים של בדיקות עזר שבדרך המועסק על ידי הגוף הבודק רשאי לבצע.
- (ד) הממונה רשאי לשנות תנאים והוראות שקבע בהיתר לשמש גוף בודק, לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו.

ד ב ר י ה ס ב ר

- כדי שהממונה יוכל לפקח על גוף בודק, מוצע בסעיף 14ב לקבוע כי תאגיד שמעוניין לשמש גוף בודק ולסייע לממונה בביצוע בדיקות עזר יידרש להגיש בקשה להיתר בהליך האמור. עוד מוצע לקבוע את התנאים המצטברים למתן היתר לשמש גוף בודק, כמפורט להלן:
- (1) התאגיד התאגד ונרשם בישראל;
 - (2) התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה התאגיד אינו ראוי, לדעת הממונה, לקבל היתר לשמש גוף בודק, ולא הוגש נגדם כתב אישום בשל עבירה כאמור; הוראה זו נדרשת בשים לב לכך שהגוף הבודק פועל בשם המשרד ויש להבטיח את מהימנותו;
- (3) התאגיד הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא מעסיק בודקים בתחומים ובהיקף הנדרשים לשם ביצוע בדיקות העזר;
- (4) תנאים נוספים, ככל שקבעה ועדת המכרזים.
- על אף האמור, הממונה רשאי לסרב לתת לתאגיד היתר לשמש גוף בודק, מנימוקים שימסור לתאגיד ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו. זאת, אם הממונה מצא כי קיימים טעמים שבטובת הציבור שבשלהם התאגיד אינו ראוי לקבל היתר כאמור. נוסף על כך, מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה לקבוע בהיתר תנאים והוראות כאמור בסעיף קטן (ג) וכן את סמכותו לשנות תנאים בהיתר כאמור בסעיף קטן (ד).

(ה) תוקפו של היתר לשמש גוף בודק יהיה לתקופה של שנתיים שתחילתה ביום תחילת ההתקשרות כאמור בסעיף 14א(ב), ורשאי הממונה לחדש את תוקף ההיתר כאמור לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם.

(ו) בעל היתר לשמש גוף בודק יודיע לממונה, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה להיתר, בתוך 30 ימים מיום השינוי.

הסמכת בודקים 14ג. (א) הממונה רשאי להסמיך בודקים לשם הסתייעות בהם לפי הוראות סעיף 14א.

(ב) לא יסמיך הממונה בודק שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת הממונה, להיות מוסמך כאמור או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור;

(2) הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה – "עניין אישי", של בודק – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב", של בודק – בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם.

(ג) הממונה רשאי לסרב להסמיך בודק, אף שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף זה, מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלן הוא אינו ראוי להיות בודק.

ד ב ר י ה ס ב ר

רשאי לסרב להסמיך בודק מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלן הוא אינו ראוי להיות בודק. נוסף על כך, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) את סמכותו של הממונה לקבוע תנאים והוראות בכתב ההסמכה, וכן מוצע לקבוע בסעיף קטן (ה) כי ההסמכה תהיה לתקופה שיקבע השר בכתב ההסמכה.

לפי סעיף קטן (ה) תוקפו של היתר כאמור הוא לשנתיים וניתן לחדשו לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

בסעיף 14ג מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה להסמיך בודקים שיועסקו בידי גוף בודק. לא יוסמך בודק אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב)(2). הממונה

(ד) הממונה רשאי להורות בכתב ההסמכה תנאים והוראות לעניין דרכי פעולתו וסדרי עבודתו של בודק, ובכלל זה לפי סוגים של בדיקות שהוא מוסמך לבצע, ורשאי הוא לשנות תנאים והוראות שנתן לעניין דרכי פעולתו לאחר שנתן לבודק הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ה) הסמכה לבודק תהיה לתקופה שיוורה הממונה בכתב ההסמכה.

14ד. (א) לשם ביצוע בדיקות עזר בעבור הממונה, רשאי בודק המועסק על ידי גוף בודק, שבירו כתב הסמכה לפי סעיף 14ג – פעולות בודקים ודיווח

(1) להיכנס, בהתקיים הוראות סעיף קטן (ב), למקום שבו פועל אדם העוסק באימון ספורט, מוסד המקיים הכשרות או קורסים בתחום של אימון ספורט או גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה לכיתות הלימוד ולמיתקנים שבהם מתבצעים אימון הספורט, ההכשרה, הקורס או פעילות הספורט, לפי העניין, ולבדוק את הבדיקות שהורה לו הממונה לבצע, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים;

(2) לדרוש מכל אדם העוסק באימון ספורט או משתתף בו, עובד במוסד המקיים הכשרות או קורסים בתחום של אימון ספורט, או לומד במוסד כאמור, וכן מכל גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ומכל אדם המועסק בגופים כאמור או הנחזה לאחד מאלה (בסעיף זה – הנבדק), למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(3) להשתמש ברשימת תיוג שקבע הממונה לשם ביצוע בדיקת עזר; רשימת התיוג, ובכלל זה רשימת המסמכים הרשמיים הנדרשים לשם קביעת הממצאים, תפורסם באתר האינטרנט של המשרד (בסעיף זה – רשימת תיוג);

(4) לקבל מהנבדק מסמך רשמי המנוי ברשימת תיוג.

(ב) בודק רשאי להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א)(1), רק בהתקיים כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי סעיף קטן (ב), בודק רשאי להשתמש בסמכותו האמורה רק אם התקיימו כל אלה:

(1) ניתנה הסמכה בכתב של הנבדק, בטרם כניסת הבודק למקום;

(2) בטרם מתן ההסמכה ניתן הסבר על מטרת הבדיקות וכן על הזכות לסרב לביצוען או לחזור מהסמכה עד לתחילת ביצוען;

(3) הבודק הציג את כתב הסמכתו לנבדק;

בסעיף 14ד מוצע לקבוע את גדר סמכויותיו של בודק שבירו כתב הסמכה בתוקף מאת הממונה, המועסק על ידי גוף בודק לשם ביצוע בדיקות עזר. לשם ביצוע האמור רשאי הבודק להיכנס למקומות כמפורט בסעיף קטן (א)(1), ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, ולדרוש מהנבדק כמשמעותו בסעיף קטן (א)(2) למסור לו את שמו ומענו ולהציג לו תעודת זהות. כמו כן מוצע לקבוע את סמכותו של בודק לבצע בדיקות עזר לפי רשימת תיוג שקבע הממונה ושפורסמה באתר האינטרנט של המשרד, ובכלל זה לקבל כל מסמך רשמי הנדרש לפי רשימת התיוג.

- (1) הבודק הציג את כתב הסמכתו לנבדק;
- (2) ניתנה הסכמה בכתב מאת הנבדק לכניסת הבודק למקום;
- (3) בטרם מתן ההסכמה כאמור בפסקה (2), ניתן לנבדק הסבר על מטרתן של בדיקות העזר וכן על זכותו לסרב לביצוע בדיקות כאמור ולחזור בו מהסכמתו עד לתחילת ביצוען.
- (ג) בודק יפעל מטעם הממונה, בהתאם להנחייתו ולהוראותיו ותחת פיקוחו; בודק לא יפעיל סמכות הכרוכה בהפעלת שיקול דעת שניתנה לממונה לפי דין.
- (ד) גוף בודק שקיבל היתר לפי סעיף 14ב ידווח לממונה על כל בדיקה שביצע בודק המועסק על ידו ועל ממצאיה; הדיווח ייחתם על ידי מנהל הגוף הבודק.
- (א) הממונה רשאי לבטל היתר לשמש גוף בודק או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

ביטול היתר לשמש
גוף בודק או
התלייתו

- (1) ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
- (2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההיתר לפי סעיף 14א או 14ב;
- (3) הופר תנאי מתנאי ההיתר או הופרה הוראה מההוראות לפי סימן זה;
- (4) הממונה מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלן הגוף הבודק אינו ראוי להיות בעל היתר;
- (5) בדיקות העזר אינן מבוצעות ברמה מקצועית נאותה.
- (ב) הממונה לא יבטל היתר ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3), אלא לאחר שדרש מהגוף הבודק לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך המועד שהורה, ובעל ההיתר לא עשה כן; ביטול ההיתר או התלייתו יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

ד ב ר י ה ס ב ר

- (4) נותן ההסכמה לא חוזר בו בכתב מהסכמתו עד לתחילת ביצוע הבדיקות.
- בסעיף קטן (ג) מוצע להבהיר כי הבודק יפעל בהתאם להנחיות הממונה ובפיקוחו, וכי לא יפעיל סמכות הכרוכה בהפעלת שיקול דעת שמסורה לממונה לפי דין.
- בסעיף 14ה מוצע להסמיך את הממונה לבטל היתר לשמש גוף בודק, וזאת לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיימו אחת או יותר מהנסיבות
- הקבועות בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור. נוסף על כך, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי הממונה לא יבטל ולא יתלה היתר, אלא לאחר שדרש את קיום התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו או לתקן את הטעון תיקון, והכול באופן ובמועד שקבע, והגוף לא עשה כן. עוד מוצע לקבוע כי ביטול ההיתר או התלייתו יכול שייעשו אף בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

114. (א) הממונה רשאי לבטל הסמכה שנתן לבודק או להתלותה לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

- (1) ההסמכה ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי;
- (2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההסמכה לפי סעיף 14א או 14ג;
- (3) הופר תנאי מתנאי ההסמכה או הופרה הוראה מההוראות לפי סימן זה;
- (4) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הבודק אינו ראוי להיות בודק;
- (5) עבודת הבודק אינה מבוצעת ברמה מקצועית נאותה.

(ב) הממונה לא יבטל הסמכה ולא יתלה אותה, לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3), אלא לאחר שדרש מהבודק לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך המועד שהורה, והוא לא עשה כן; ביטול ההסמכה או התלייתה יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

החלת דינים 114. דינים של בודקים כדין עובדי המדינה, לעניין חקיקים אלה:

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979⁵;
- (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁶ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
- (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁷.

סימן ו': פיקוח

114. (א) השר יסמין מפקחים מקרב עובדי מינהל הספורט במשרד, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סימן זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה (בחוק זה – מפקח).

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 114 מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה לבטל הסמכה שנתן לבודק או להתלותה לתקופה שיקבע, ולאחר שנתן לבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא שהתקיימה אחת או יותר מהנסיבות שנקבעו בסעיף קטן (א). נוסף על כך מוצע לקבוע כי הממונה לא יבטל ולא יתלה הסמכה כאמור, אלא לאחר שדרש מהבודק לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו או לתקן את הטעון תיקון, הכול באופן ובמועד שהורה, והבודק לא עשה כן. עוד מוצע לקבוע כי ביטול הסמכה או התליה יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, מוצע בסעיף 114 כי השר ימנה מפקחים מקרב עובדי מינהל הספורט שבמשרד, ובהם הממונה שיעמוד בראש מערך הפיקוח. בשים לב לסמכויות הפיקוח המסורות למפקחים וטיבן, נקבעו בסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור, תנאים להסמכת מפקחים, ובכלל זה לעניין העדר הרשעה בפלילים והכשרה מתאימה לתפקיד. הודעה על הסמכת מפקחים תפורסם ברשומות.

בסעיף 114 מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה לבטל הסמכה שנתן לבודק או להתלותה לתקופה שיקבע, ולאחר שנתן לבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא שהתקיימה אחת או יותר מהנסיבות שנקבעו בסעיף קטן (א). נוסף על כך מוצע לקבוע כי הממונה לא יבטל ולא יתלה הסמכה כאמור, אלא לאחר שדרש מהבודק לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו או לתקן את הטעון תיקון, הכול באופן ובמועד שהורה, והבודק לא עשה כן. עוד מוצע לקבוע כי ביטול הסמכה או התליה יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

(ב) למפקח יוסמך מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

- (1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, להיות מפקח;
- (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סימן זה, כפי שהורה השר;
- (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה השר.

(ג) למפקח כאמור בסעיף זה יוסמך גם הממונה, ובלבד שמתקיימים בו התנאים שבסעיף קטן (ב), והוא יעמוד בראש מערך הפיקוח.

(ד) הודעה על הסמכת מפקח תפורסם ברשומות.

סמכויות פיקוח 14ט. לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

- (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
- (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען;
- (3) להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שהוא מקום כאמור בסעיף 14ד(א)(1), ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

סמכות למתן הוראות 14ט. היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל תעודת הסמכה, מוסד מוכר להכשרה או גוף שמקיים פעילויות ספורט דרך עיסוק, הפר הוראות לפי חוק זה, או את ההוראות בתעודה או בהכרה שקיבל, לפי העניין, רשאי הממונה או מפקח שהוא הסמיכו לכך, בלי לגרוע משאר הסמכויות לפי חוק זה, לנקוט צעדים כמפורט להלן, לפי העניין:

- (1) לתת לו הוראות לתיקון ההפרה שנמצאה;
- (2) להורות על הפסקה של אימון ספורט או קיום הכשרה או קורס לאלתר או במועד שיורה;
- (3) להורות שלא יתקיימו בחינות לשם מתן תעודות הסמכה עד למיצוי הליך הבירור.

ד ב ר י ה ס ב ר

(3) להיכנס לכל מקום שבו מתבצעת פעילות ספורט כאמור בסעיף 14ד(א)(1), ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

מוצע לעגן בסעיף 14ט המוצע את סמכות הממונה לתת הוראות לבעל תעודת הסמכה, מוסד מוכר להכשרה מאמנים או גוף שמקיים פעילויות ספורט דרך עיסוק, במקרה של הפרה. לפי הסעיף המוצע, הממונה או מפקח שהסמיך לכך יהיו רשאים לתת הוראות לתיקון ההפרה שנמצאה, להפסקת אימון ספורט או הכשרה או להימנעות מעריכת מבחנים לחניכי הקורס, לפי העניין.

סמכויות הפיקוח המסורות למפקחים מפורטות בסעיף 14ט המוצע, ובכללן הסמכויות האלה:

- (1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודה מזהה;
- (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, למסור כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי החוק או להקל את ביצוען;

14יא. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סימן זה, אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים שניים אלה:

- (1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
- (2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

הפרעה למפקח

14יב. הפריע מוסד מוכר להכשרה או מי מטעמו למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיפים 14 ו-14י, רשאי הממונה לשלוח לו התראה בכתב, ולפיה אם לא יחדל להפריע כאמור בתוך תקופה שנקבעה בהתראה, יהיה רשאי הממונה לבטל את ההכרה שניתנה למוסד או להתלותה לפי סעיף 4ח.

סימן ז': אכיפה מינהלית

סימן משנה א': הטלת עיצום כספי

עיצום כספי

14יג. (א) הפר אדם הוראה להפסקת הפרה שנתן לו הממונה לפי סעיף 2(ג), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים.

(ב) ערך אדם הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא שקיבל הכרה כמוסד מוכר להכשרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 60,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 100,000 שקלים חדשים.

דברי הסבר

ההוראות המחייבות את הפועלים בתחום שעליו הוא אמון. הפרות אלה אינן מחייבות בירור עובדתי מורכב, ויתר על כן – אינן דורשות בירור של יסוד נפשי שאינו רלוונטי בהקשר של הוכחת הפרת ההוראות הרגולטוריות.

נוסף על כך, הטלת הסנקציה המינהלית – העיצום הכספי, שונה מהטלת הסנקציה הפלילית. הסנקציה המינהלית היא סנקציה כספית ואילו הסנקציה הפלילית יכולה להטיל גם הגבלות על החירות (דוגמת עונש מאסר). הסנקציה המינהלית אינה מלווה בקלון החברתי המלווה הרשעה בפלילים ואינה גוררת אחריה רישום פלילי.

לכן, מוצע לקבוע כי הפרה של חלק מההוראות החוק תגרוור הפעלה של מנגנוני אכיפה מינהליים.

סימן משנה א': הטלת עיצום כספי

תכליתה של הסנקציה המינהלית היא תכלית הרתעתית-מניעתית. סכומי העיצומים הכספיים המפורטים להלן נקבעו על ידי מינהל הספורט במשרד במטרה למנוע הפרות יעילות ועשיית רווחים בשל אי-ציות לכללי האסדרה. מטרת הסנקציה להחזיר את המפוקח לציות ולא לגרום להפסקת פעילותו, ולכן נקבעו סכומים מידתיים, בשים לב לאופי ההפרה (לפי דרגות חומרה שונות) ולהבחנה בין גופים מפוקחים שונים (יחידים או תאגידים).

לפי סעיף 14יא המוצע, מפקח יעונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ויציג, לפי דרישה, תעודה חתומה בידי השר, המעידה על תפקידו וסמכויותיו.

מוצע להוסיף את סימן ז' לפרק ב' שעניינו אכיפה מינהלית.

סימן ז' – כללי

בשנים האחרונות, גובר השימוש במנגנוני אכיפה מינהליים, ובראשם הטלת עיצום כספי, ככלים חלופיים למשפט הפלילי. במשך שנים ארוכות נעשה שימוש באכיפה הפלילית גם להפרות של הוראות חוק רגולטוריות, שכן ההפרות הוגדרו כעבירות פליליות (המסווגות בעולם דיני העונשין כעבירות שהן mala prohibita, קרי: עבירות הסדר). עם השנים גברה התפיסה כי מנגנון של אכיפה מינהלית, קרי, הטלת סנקציות בידי רשות מינהלית ולא בידי בית משפט, מתאים יותר לטיפול בהפרות של הוראות חוק רגולטוריות.

יתרונה של האכיפה המינהלית, לעומת האכיפה הפלילית, טמון ביעילות הפעלתה, המאפשרת תגובה מהירה להפרה ומסייעת בכך להחזיר את המפוקח למשטר ציות. לכן, ההפרות שבשלהן מופעלת אכיפה מינהלית הן הפרות שקל, פשוט וברור להיווכח בקיומן נוכח מקצועיותו של הממונה, שהוא המאסדר של התחום, והיכרותו את

(ג) ערך מי שהוכר כמוסד להכשרה, הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה שניתנה לו לפי סעיף 4ב(ב), בניגוד להוראות סעיף 4א(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 60,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 100,000 שקלים חדשים.

(ד) ארגון גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד והתאחדות, אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה הנדרשת לפי סעיף 2(א), בניגוד להוראות סעיף 4ב(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא אגודת ספורט, איגוד, התאחדות או תאגיד אחר – 30,000 שקלים חדשים.

(ה) התקשרו איגוד או התאחדות לשם אימון ספורט, עם בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות, בניגוד להוראות סעיף 4ב(ב), רשאי הממונה להטיל עליהם עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים.

הודעה על כוונת חיוב (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 4א(ב) (בסימן זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור לו הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בסימן זה – הודעה על כוונת חיוב).

ד ב ר י ה ס ב ר

הכרה, ונקבע בשים לב, בין השאר, למחזורי הפעילות בתחום כמתואר לעיל;

(4) ארגון של אימון ספורט בידי גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, אם מדובר באימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה הנדרשת לפי סעיף 2(א), בניגוד להוראות סעיף 4ב(א) – 10,000 שקלים חדשים, ואם המפר הוא אגודת ספורט, איגוד, התאחדות או תאגיד אחר – 30,000 שקלים חדשים; בשים לב להבדלים בין אירועי הספורט השונים, מוצע לקבוע סכום שיהיה גבוה דיו כדי למנוע הפרות יעילות ולשמש תמריץ להעסיק מאמנים או מדריכים בעלי הסמכה מתאימה;

(5) התקשרות של איגוד או התאחדות, לשם אימון ספורט, עם בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות כלל-ענפית, בניגוד להוראות סעיף 4ב(ב) – 10,000 שקלים חדשים; הסכום האמור משקף תכלית הרתעתית-מניעתית.

בסעיפים 14 עד 17 מוצע לקבוע את אופן הפעלת הסמכות להטיל עיצום כספי. ההוראות המוצעות הן ההוראות המקובלות בהסדרי החקיקה הכוללים כבר היום סמכות זו. הוראות מפורטות אלה נועדו להבטיח זכויות בסיסיות של מפר במסגרת הליך מינהלי ראוי, הפעלה שיוויונית של הסמכות ביחס למפרים ושקיפות של פעולת הרשות.

להלן העילות להטלת עיצומים כספיים, וסכומי העיצום המוצעים, כמפורט בסעיף 14 המוצע:

(1) הפרת הוראה להפסקת הפרה שנתן הממונה לפי סעיף 2(ג) למי שעסק באימון ספורט בסוג של פעילות ספורט מוסדר, בלא תעודת הסמכה מתאימה, בניגוד להוראות החוק – 10,000 שקלים חדשים; הסכום האמור נקבע בשים לב לעלות הממוצעת של קורסי הכשרה;

(2) עריכת הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא הכרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א) – 60,000 שקלים חדשים, ואם המפר הוא תאגיד – 100,000 שקלים חדשים; מדובר בהפרה חמורה מאוד ועל כן נקבע סכום גבוה באופן יחסי לשאר העילות. המשרד מתמודד כיום עם תופעה של מוסדות בלתי מורשים והסעיף האמור נועד לסייע במיגורה. מדובר בסכום מידתי שנקבע בשים לב, בין השאר, למחזורי הפעילות בתחום בהתאם להערכת המשרד;

(3) עריכת הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה שניתנה למוסד לפי סעיף 4ב(ב), בניגוד להוראות סעיף 4א(א) – 60,000 שקלים חדשים, ואם המפר הוא תאגיד – 100,000 שקלים חדשים; מדובר בהפרה חמורה שבמסגרתה המוסד מקיים הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בדרגה או במיקום שלא אושרו לו, והדבר מקביל לקיום הכשרה בלא הכרה כלל. הסכום משקף את התכלית המניעתית-הרתעתית, בדומה לקבוע לגבי מוסדות הפועלים בלא

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל (בסימן זה – המעשה), המהווה את ההפרה ומועד ביצוע ההפרה;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלום;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 14טו וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 14טז(ד);

(4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 14ז, ושיעור התוספת.

14טו. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 14יד, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

זכות טיעון

14טז. (א) הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 14טו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14יח.

החלטת הממונה ודרישת תשלום

(ב) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בסימן זה – דרישת תשלום), ובה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלום;

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

ד ב ר י ה ס ב ר

הזכות להיענות לבקשת מפר לטעון את טענותיו בעל פה לפני הממונה.

בסעיף 14טז מוצע לקבוע כי רק לאחר ששקל הממונה את טענות המפר יחליט אם יש להטיל עיצום כספי ומה גובהו. אם הממונה יחליט כי לא התגלו עובדות חדשות הסותרות או המשנות את התשתית הראשונית שעליה נסמך כי אכן בוצעה הפרה, יטיל על המפר עיצום כספי. סכום העיצום הכספי יהיה כפי שצוין בהודעה על כוונת חיוב, או בסכום מופחת, אם המפר הביא לפני הממונה עדות לקיום נסיבות שבשלן יכול הממונה להפעיל את סמכותו להפחית את סכום העיצום הכספי.

אם המפר בחר שלא לטעון את טענותיו, תהפוך ההודעה הראשונית על כוונת החיוב לסופית (כלומר ל"דרישת תשלום") בחלוף 30 ימים מהמסירה למפר, ויהיה על המפר לשלם את סכום העיצום הכספי המצוין בה.

השלב הראשון בהפעלת הסמכות כלפי מפקח שיש לגביו תשתית ראיתית המעידה על יסוד סביר להניח כי בוצעה על ידו הפרה של הוראות החוק, הוא משלוח הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב). הודעה זו מבהירה למפר כי לממונה יש תשתית ראיתית מבוססת המעידה על ביצוע הפרה על ידו. עוד מבהירה ההודעה מהו סכום העיצום הכספי הצפוי להיות מוטל על המפר בגין ביצוע ההפרה האמורה, כפי שמשתקפת מהתשתית הראיתית שלפני הממונה.

בסעיף 14טו המוצע מעוגנת זכות הטיעון של המפר לפני הרשות, כמקובל בהליך מינהלי. מוצע כי מפר יוכל לטעון את טענותיו לפני הממונה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב, והממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו. למפר זכות לטעון את טענותיו בכתב, ואולם לממונה שמורה

(ג) בדרישת תשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14טו, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

14יז. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מהוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 14יג, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

14יח. (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן משנה זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן משנה זה, ובשיעורים שיקבע.

14יט. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 14טז(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 14לג או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת

סכומים מופחתים

סכום מעודכן של
העיצום הכספי

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקנות ההפחתה רשאי השר להביא בחשבון, נסיבות ושיקולים המעידים על כך שמדובר במפוקח המציית בדרך כלל להוראות החוק או במפוקח המשתף פעולה עם הממונה אשר נכון לנקוט לגביו אמצעים למניעת הישנות ההפרה או לתקן את הנזקים שנגרמו בשלה. כמו כן, במסגרת תקנות ההפחתה ראוי אף להתחשב במחזור עסקאותיו של המפר ולהפחית את סכום העיצום הכספי במקרים שבהם קיים חשש להמשך פעילותו הכלכלית של המפוקח. זאת, מאחר שמטרת העיצום הכספי היא להשיב את המפוקח למשטר ציות ולא לסכן את פעילותו הכלכלית.

בסעיף 14יט מוצע לקבוע הוראות עדכון בנוגע לסכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 14יג שיבדירו מהו הסכום שיש לשלם בשל פער זמנים בין ההודעה על כוונת חיוב ובין דרישת התשלום, או במקרה שבו הוגשה

חלק מההפרות הרגולטוריות הן הפרות נמשכות לפי טבען. מוצע בסעיף 14יז לקבוע כי על הפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. בהפרה חוזרת, מוצע לקבוע כי יוטל על המפר כפל העיצום הכספי. ההפרה החוזרת מבטאת את הסלמת האמצעי הננקט ביחס למפר רצידיביסט.

מאחר שההסדר המוצע מסמין את הממונה להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, נדרשת הסמכה של הממונה להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מזה הקבוע בחוק. הסמכה כזו קבועה בצורה מפורשת בסעיף 14יח. מוצע לקבוע סמכות לשר, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בתקנות נסיבות ושיקולים שבהתקיימם יפחית הממונה את העיצום הכספי בשיעורים הקבועים לצידם (להלן – תקנות ההפחתה).

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים לפי סימן משנה זה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון). בהתאם לשיעור שינוי המדר הידוע ביום העדכון לעומת המדר שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדר" – מדר המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

14כ. על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14טז.

המועד לתשלום העיצום הכספי

14כא. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961⁸ (בסימן זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומם.

הפרשי הצמדה וריבית

14כב. (א) הממונה רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

פריסת תשלום העיצום הכספי

(ב) לא שילם המפר תשלום במועד, יראו את החלטת הממונה על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מידי ויחולו הוראות סעיף 14כא.

14כג. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995⁹.

גבייה

ד ב ר י ה ס ב ר

עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, עד לתשלומם. נוסף על כך, מוצע להסמיך את הממונה להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי לבקשתו של מפר. יובהר כי סמכות זו נתונה לממונה כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום, החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות ויחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות). עוד מוצע בסעיף 14כג לקבוע כי עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור. העיצום הכספי יהיה לפי הסכום המעודכן במועד מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שבחר שלא לטעון את טענותיו לפני הממונה – הסכום המעודכן ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. כמו כן, במקרים שבהם הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ובית המשפט או הממונה הורה על עיכוב תשלומם של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי (אם לא בוטל העיצום בעתירה או בערעור) הסכום המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור לפי העניין.

מוצע לקבוע בסעיף 14כ כי העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום. אם לא שולם

⁸ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

סימן משנה ב': התראה מינהלית

התראה מינהלית 14כ.ה. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה

מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 14יג, והתקיימו נסיבות שקבע הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה א', למסור לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן משנה זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

(ב) בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 14כ.ו, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 14כ.ה.

14כ.ה. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 14כ.ה, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

בקשה לביטול
התראה מינהלית

(1) המפר לא ביצע את ההפרה;

(2) המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

(ב) הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ד ב ר י ה ס ב ר

שבשלה נשלחה ההתראה היא הפרה של הוראות החוק. סעיף 14כ.ד מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות למתן התראה ייקבעו בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה.

מפוקח שנמסרה לו התראה מינהלית ואינו מסכים עימה, יכול לתקוף את החלטת הממונה בשתי דרכים: האחת היא הגשת בקשה לביטול ההתראה, מאחת העילות המנויות בסעיף 14כ.ה; השנייה היא הגשת עתירה לבית המשפט כאמור בסעיף 14לג. אם המפר לא ביקש את ביטול ההתראה או לא עתר לבית המשפט (או שעתר ובית המשפט דחה את עתירתו), רואים את המפר כמי שביצע את ההפרה. בעת ביצוע הפרה נוספת (שבשלה יוטל עיצום כספי מוגבר), מנוע המפר מלטעון כי לא ביצע את ההפרה הראשונה. תחימת אפשרות העלאת הטענות לשלב משלוח ההתראה בלבד נועדה ליצור סופיות להליכים, וכן ודאות ומתן תוקף להתראה ככזו שאמורה להניע את המפר לציית לחוק.

סימן משנה ב': התראה מינהלית

בסעיף 14כ.ד מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) את סמכותו של הממונה להמציא למפר שהפר את הוראות סעיף 14יג, התראה מינהלית, במקום הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 14י. התראה מינהלית היא כלי אכיפה המקל עם המפר, ומחליף, במקרים מסוימים, הטלה של עיצום כספי. ההתראה המינהלית מאפשרת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה, בלא תשלום העיצום הכספי. זאת, אף על פי שהתשתית העובדתית שלפני הממונה מעידה כי הייתה הפרה של הוראות החוק. מנקודת מבטו של הממונה, מנגנון ההתראה מאפשר לו להבהיר את דרישותיו למי שנתון לפיקוחו, בטרם יטיל עליהם עיצום כספי. ההנחה בבסיס הוויתור על הטלת עיצום כספי היא שהוראות הרגולציה אינן בהירות דיין או שהרגולציה מחייבת תקופת התארגנות מבחינת המפוקחים שבמהלכה יהיה להם קושי לקיים את דרישותיה. ההתראה המינהלית מאפשרת להבהיר גם למפר וגם לציבור המפוקחים הרחב, כי ההתנהגות

(ג) קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהותיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

14 כו. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן משנה זה, והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף 14(א), והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת, בהתאם להוראות סעיף 14(א), בשינויים המחויבים.

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן משנה זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור בהפרה חוזרת לעניין סעיף 14(ב), והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 14(ב), בשינויים המחויבים.

סימן משנה ג': התחייבות להימנע מהפרה

14 כו. היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 14(א), והתקיימו נסיבות שקבע הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא למסור למפר הודעה על אפשרות להגיש לממונה כתב התחייבות ולהפקיד עירבון לפי הוראות סימן משנה זה, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה א'; בסעיף זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת
לאחר התראה

הודעה על
האפשרות להגשת
התחייבות ועירבון

ד ב ר י ה ס ב ר

כוונת חיוב כאמור בסעיף 14(א), בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה החוזרת ולסכום העיצום הכספי המוטל בגינה, שהוא סכום גבוה יותר.

סימן משנה ג': התחייבות להימנע מהפרה

התחייבות להימנע מהפרה היא אמצעי אכיפה נוסף המקל על המפר ומאפשר לממונה גמישות ומידתיות בהפעלת סמכויותיו. ההתחייבות מחייבת את הסכמת הממונה והמפר, ומאפשרת למפר לחזור לציות בלי שיוטל עליו עיצום כספי. חלק התשלום המפר יפקיד כעירבון את סכום העיצום הכספי בלבד, שיושב לו בחלוף התקופה שבעדה ניתנה ההתחייבות. סעיף 14(א) מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות שבהן יתאפשר למפר להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון ייקבעו

עוד מוצע לקבוע בסעיף 14(א) כי אם נמסרה למפר התראה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נשלחה ההתראה, ימסור לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה נמשכת. לעניין זה יובהר כי מכיוון שבהתראה מינהלית מוותר הממונה, כאמור לעיל, על העיצום הכספי בשל ההפרה, סכום העיצום הכספי שיוטל במקרה זה הוא בשל הימשכות ההפרה, ואינו כולל את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה שבגינה ניתנה ההתראה. ההודעה על כוונת חיוב שימסור הממונה למפר במקרה זה תהיה כאמור בסעיף 14(א), בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה הנמשכת ובין השאר נתונים לעניין התמשכות ההפרה ולעניין תקופת ההפרה (ממועד משלוח ההתראה). במקרים שבהם ביצע המפר הפרה חוזרת לאחר משלוח התראה על ביצוע ההפרה הראשונה, ימסור לו הממונה הודעה על

14כח. (א) בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור בסעיף 14כז, ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע הממונה בכתב ההתחייבות ושתחילתה ביום הגשתו, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים (בסימן משנה זה – תקופת ההתחייבות).

(ב) הממונה רשאי לקבוע בכתב ההתחייבות תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנוק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.

(ג) נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בסכום העיצום הכספי שהממונה היה רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב בקיומם של נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי סעיף 14יח(ב).

(ד) הממונה רשאי, לבקשת המפר ומטעמים שיירשמו, לפטור את המפר מהפקדת העירבון לפי סעיף קטן (ג) או להפחית את סכום העירבון שיפקיד המפר לפי אותו סעיף קטן.

תוצאות הגשת
כתב התחייבות
ועירבון או אי-
הגשתם

14כט. (א) הגיש המפר לממונה כתב התחייבות והפקיד עירבון לפי סימן משנה זה, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 14כז, לא יוטל עליו עיצום כספי בשל אותה הפרה; לא הגיש המפר לממונה כתב התחייבות או לא הפקיד עירבון, בתוך התקופה האמורה, ימסור לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל אותה הפרה, לפי סעיף 14יד.

ד ב ר י ה ס ב ר

בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה. הפעלת מנגנון ההתחייבות מותנה בנסיבות שבהן קיימת תשתית ראייתית לביצועה של הפרה שניתן להטיל בשלה עיצום כספי, אך נוכח מאפייני ההפרה והמפר, ניתן להסתפק באמצעי אכיפה זה.

בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את ההפרה ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה מהוראות החוק בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים, לפי קביעת הממונה. כמו כן עליו לעמוד בתנאים נוספים ככל שקבע הממונה בכתב ההתחייבות, במטרה לגרום להקטנת הנוק מההפרה או למניעת הישנותה.

כאמור לעיל, נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בגובה העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל עליו. הממונה רשאי לפטור מהפקדת העירבון או להפחיתו, אך יובהר כי הקלה זו נוגעת רק לעצם הפקדת העירבון. אם המפר ימשיך בביצוע ההפרה או יבצע הפרה נוספת – יהיה ניתן לגבות ממנו את מלוא הסכום, כמפורט בסעיף 14ל המוצע.

אם המפר ימשיך להפר את אותה הוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, או יבצע הפרה נוספת של אותה הוראה, יחולט העירבון שהפקיד המפר, במועד דרישת התשלום בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה

החוזרת, לפי העניין – קרי, לאחר בירור טענותיו של המפר והחלטת הממונה כי המפר המשיך בביצוע ההפרה או חזר וביצע הפרה נוספת. עוד מוצע לקבוע כי גם במקרה שבו המפר הפר את אחד התנאים הנוספים שקבע הממונה בכתב ההתחייבות, יחלט הממונה את העירבון שהפקיד המפר, לאחר שנתן למפר הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה. העירבון שהופקד מבטא את סכום העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל על המפר בשל ביצוע ההפרה הראשונה, אלמלא נשלח לו כתב התחייבות. בכך מבטא כתב ההתחייבות למעשה הטלה של עיצום כספי "על תנאי". חילוט העירבון במקרה של הפרה נמשכת, הפרה חוזרת או הפרת תנאי מתנאי כתב ההתחייבות ייחשב כהטלת עיצום על ההפרה המקורית שבשלה הוא ניתן. לכן, במקרה של הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, סכום העיצום הכספי שיוטל, נוסף על חילוט העירבון, כאמור בסעיף 14ל, יהיה בשל הימשכות ההפרה או הישנותה, ולא יכלול את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה.

עוד מוצע לקבוע כי אם המפר לא עמד בתנאי כתב ההתחייבות שנתן בשל הפרה מסוימת, לא יתאפשר לו בעתיד להגיש כתב התחייבות נוסף אם חזר והפר את אותה הפרה. אם המפר עמד בכל תנאי כתב ההתחייבות, יוחזר לו כתב העירבון שהפקיד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום הפקדתו ועד יום החזרתו.

(ב) הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

14. (א) הגיש המפר כתב התחייבות והפקיד עירבון לפי סימן משנה זה והפר תנאי מתנאי ההתחייבות, כמפורט בפסקאות שלהלן, יחולו ההוראות המפורטות באותן פסקאות, לפי העניין:

(1) המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה שבשל הפרתה הגיש את כתב ההתחייבות, או חזר והפר את ההוראה האמורה במהלך אותה תקופה, יראו את ההפרה כאמור כהפרה נמשכת לעניין סעיף 14(א) או כהפרה חוזרת לעניין סעיף 14(ב), לפי העניין, ויחולו ההוראות אלה:

(א) הממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 14(א), בשינויים המחויבים;

(ב) מסר הממונה למפר דרישת תשלום בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 14(ב)(1) או שהמפר לא טען את טענותיו לפני הממונה לעניין אותה הפרה כאמור בסעיף 14(ד), יחלט הממונה את העירבון נוסף על הטלת העיצום הכספי בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת; החליט הממונה, לפי סעיף 14(ד), לפטור את המפר מהפקדת העירבון או להפחית את סכום העירבון, ימסור למפר דרישת תשלום לפי סעיף 14(טז) הכוללת גם את סכום העירבון שלגביו ניתן הפטור או את החלק שהופחת מסכום העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום החלטת הממונה על הפטור או ההפחתה כאמור עד יום המסירה של דרישת התשלום;

(2) הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב ההתחייבות כאמור בסעיף 14(ב) – יחלט הממונה את העירבון, ואם החליט, לפי סעיף 14(ד) לפטור את המפר מהפקדת העירבון או להפחית את סכום העירבון, ימסור למפר דרישת תשלום לפי סעיף 14(טז) לגבי סכום העירבון שלגביו ניתן הפטור או לגבי החלק שהופחת מסכום העירבון, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום החלטת הממונה על הפטור או ההפחתה כאמור עד יום המסירה של דרישת התשלום; הממונה לא יחלט את העירבון או ישלח דרישת תשלום לפי פסקה זו אלא לאחר שנתן למפר הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב, לעניין הפרת התנאים כאמור.

(ב) לעניין סימן זה יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.

(ג) הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא יאפשר לו הממונה להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות סימן משנה זה, בשל אותה הפרה.

השבת העירבון 14ל.א. עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שהגיש לפי סימן משנה זה, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום החזרתו.

סימן משנה ד': שונות

עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי חוק זה ולפי חוק אחר 14לב. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 4יג או לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

עתירה 14לג. (א) על החלטה סופית של הממונה לפי סימן זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה הודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א), כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבת המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד עירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם, על הפחתת העיצום הכספי או על החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו שהופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומם או הפקדתם, עד יום החזרתו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סימן משנה ד': שונות

עיצום כספי (לאחר מסירת דרישת תשלום), למסור התראה מינהלית או לפרסם שמו של יחיד, יהיה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט שלום. החלטות אלה הן החלטות מינהליות, ועל כן יש לקיים בעניינן ביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המינהלי, ככל החלטה מינהלית אחרת.

עוד מוצע להבהיר כי עיכוב ביצוע החלטה של הממונה במקרה של הגשת עתירה, נתונה לשיקול דעתו של הממונה או של בית המשפט שאליו הוגשה העתירה. כמו כן מוצע לקבוע כי אם התקבלה העתירה או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, סכום הכסף שיוחזר למפר יהיה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כדי למנוע פגיעה כלכלית במפר שטענותיו נמצאו מוצדקות.

לעיתים מעשה אחד של המפר יכול להוות הפרה של כמה הוראות לפי חוק זה או לפי חוק אחר וחוק אחר שגם בשל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי. לכן, מוצע לקבוע בסעיף 14לב כי על מעשה אחד שמהווה כמה הפרות כאמור, ניתן להטיל רק עיצום כספי אחד. הוראה זו מגלמת את המחויבות של הרשות המינהלית שלא להטיל סנקציות במידה העולה על הנדרש. כך, במידה שהמפר קיבל מהממונה הודעה על כוונת חיוב לגבי מעשה שבשלו כבר שילם עיצום כספי, יוכל לטעון במסגרת זכות הטיעון כי אין להטיל עליו עיצום כספי נוסף מכוח הוראה זו.

בסעיף 14לג מוצע לקבוע כי על כל החלטה סופית של הממונה לפי הסימן המוצע, כגון ההחלטה להטיל

14לד. (א) הטיל הממונה עיצום כספי לפי סימן זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;
 - (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;
 - (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
 - (4) הופחת סכום העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום עיצום הכספי ושיעורי ההפחתה;
 - (5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
 - (6) שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.
- (ב) הוגשה עתירה לפי סעיף 14לג על החלטת הממונה להטיל עיצום כספי או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.
- (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)6, רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי 14טו, ובלבד שהממונה הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 14יד.

ד ב ר י ה ס ב ר

בפרטיות – ראוי שכך ייעשה. עם זאת, אם נדרש להזהיר את הציבור מפני התנהלות של מפר מסוים, אף על פי שמדובר ביחיד, יהיה ניתן לפרסם את שמו, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו קודם לכן.

מוצע להבהיר כי חובת הפרסום כפופה להגבלות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע. עוד מוצע להבהיר כי הממונה רשאי שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, כדוגמת מידע שהוא סוד מסחרי.

עם זאת, על אף חשיבותו של הפרסום כמפורט לעיל, הרי שכדי למנוע פגיעה מעבר לנדרש במפר כתוצאה מהפרסום האמור, מוצע להגביל את תקופת הפרסום לארבע שנים – אם מדובר בתאגיד, ולשנתיים – אם מדובר במפר יחיד.

בהתאם לסעיף 14לד, מוצע לחייב את הממונה לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת עיצום כספי. תכלית חובת הפרסום היא הבטחת שקיפות לעניין הפעלת שיקול דעתו של הממונה, אשר בידיו מסורה סמכות רבת עוצמה. באמצעות הפרסום מובטחת בקרה ציבורית על כך שהשימוש בסמכות להטיל עיצום כספי הוא שוויוני וענייני. החובה לפרסם חלה על ההחלטות בדבר הטלת העיצומים הכספיים, סכומי העיצומים הכספיים שהוטלו והמקרים והשיעורים שבהם הם הופחתו. מידע זה יאפשר בחינה רוחבית מושכלת של הטלת העיצומים הכספיים ויאפשר למפר לדעת כי העיצום הכספי המוטל במקרה שלו תואם את המדיניות הכללית הנוגעת להפעלת הסמכות האמורה.

על פי הסעיף המוצע, אם מדובר במפוקחים שהם יחידים, לא יפורסמו שמותיהם. פרסום השם מהווה פגיעה בפרטיות, ואם ניתן להשיג את תכלית הפרסום בלא פגיעה

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998¹⁰, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.

(ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

14ל.ה. (א) תשלום עיצום כספי, מסירת התראה מינהלית או הגשת כתב התחייבות והפקדת עירבון לפי סימן זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת ההוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 14יג, המהווה עבירה.

(ב) מסר הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב, התראה מינהלית או הודעה על האפשרות להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון, בשל הפרה המהווה גם עבירה, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת; התגלו עובדות חדשות כאמור והוגש נגד המפר כתב אישום לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום או מיום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה, לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי סימן זה בשל ההפרה.

סימן ח': עונשין

ד ב ר י ה ס ב ר

אינו נחקר באזהרה ואינו נערך להגנה משפטית כפי שנעשה לקראת הליך פלילי. לכן יש להימנע מהסבת הליך האכיפה מהליך מינהלי להליך פלילי, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות את המעבר להליך הפלילי. במקרה כזה של הסבת ההליך להליך פלילי, אם המפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששילם כעיצום כספי או העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלום או הפקדתו עד יום החזרתו.

באופן דומה, מוצע לקבוע כי אם הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה המהווה גם הפרה, לא ינקוט נגדו הממונה בהליכי אכיפה מינהלית.

מוצע לקבוע בסעיף 14ל.ה כי תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן התחייבות והפקדת עירבון לפי סימן זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם, אם הפרת ההוראה בחוק מהווה גם עבירה פלילית לפי כל דין. ואולם מוצע להבהיר כי לא ניתן לנקוט במקביל אכיפה מינהלית ואכיפה פלילית, ונדרש לבחור את מסלול האכיפה המתאים לנסיבות.

על פי המוצע, אם החל הליך מינהלי נגד מפר, לא יוגש נגדו כתב אישום, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. ההיערכות לאכיפה מינהלית בכל הנוגע לאיסוף הראיות, לשיח עם המפר וכדומה, נעשית בדרך שונה מאיסוף ראיות לצורך הליך פלילי. כך למשל המפר

¹⁰ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

15. "עונשין (א) אדם העורך הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא שקיבל הכרה כמוסד מוכר להכשרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א), דינו – מאסר שישה חודשים.

(ב) מוסד מוכר להכשרה שעורך הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו לפי סעיף 4ב(ב) בהכרה שניתנה לו, בניגוד להוראות סעיף 4א(א), דינו – מאסר שישה חודשים.

(ג) גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד או התאחדות, שמארגן אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר, על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה הנדרשת לפי סעיף 2(א), בניגוד להוראות סעיף 4ב(א), דינו – מאסר שישה חודשים."

13. אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:

"סימן ט': תחולה ושמירת דינים"

14. בסעיף 16 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "ספורטאי" – מי שמבצע פעילות ספורט";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיפים 2, 3 ו-8" יבוא "סעיפים 2 ו-8";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) הוראות סעיף 4ב לא יחולו על ביצוע פעולות כאמור באותו סעיף בידי מוסד חינוך כאמור בסעיף קטן (ב) או מי מטעמו, ובלבד שהפעולות נערכות בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו."

ד ב ר י ה ס ב ר

מדובר בהפרות חמורות מבחינת האינטרס הציבורי ותכלית החוק, ויש לפעול למיגורן. כמו כן, לרוב ההפרות האמורות מבוצעות בידי תאגידים ולא יחידים. בנסיבות אלה, מוצע שלא להסתפק באכיפה מינהלית. במקרים מתאימים שבהם יוחלט לנקוט אכיפה פלילית, בשים לב להיקף ההפרה ולנסיבותיה, לא תינקט אכיפה מינהלית בגין אותה הפרה.

סעיף 13 מוצע להוסיף את כותרת סימן ט' לפרק ב', שעניינו תחולה ושמירת דינים.

סעיף 14 מוצע לתקן את סעיף 16 לחוק הספורט, הקובע סייגים לתחולת החוק, ולהורות במסגרתו כי הוראות סעיף 4ב, שעניינו חובות החלות על גופי ספורט, לא יחולו על ביצוע פעולות כאמור באותו סעיף בידי מוסד חינוך או מי מטעמו, ובלבד שהפעולות נערכות בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.

סעיף 12 מוצע לתקן את סעיף 15 לחוק הספורט, שעניינו עונשין, ולקבוע כעבירה פלילית שעונשה עד חצי שנת מאסר שלוש עבירות כמפורט להלן:

(1) אדם העורך הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא שקיבל הכרה כמוסד מוכר להכשרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א);

(2) מוסד מוכר להכשרה שעורך הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה שניתנה לו, בניגוד להוראות סעיף 4א(א);

(3) גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד או התאחדות, שמארגן אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר, על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה מתאימה, בניגוד להוראות סעיף 4ב(א);

"(ד) השר רשאי, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אגרה בעד אלה, ויכול שיקבע אגרה שונה לפי סוגי פעילות ספורט מוסדרים; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע, בין השאר, את שיעורי האגרות, אופן ומועד תשלומן, הצמדתן ודרכי גבייתן:

(1) בקשה לקבלת הכרה במוסד להכשרה או בקשה לחידוש הכרה כאמור;

(2) אגרה בעד בחינה עיונית או מעשית."

"תוספת ראשונה"

(סעיף 2(א))

נושאים להשתלמות כלל-ענפית

- (1) תורת האימון;
- (2) ערכים בספורט;
- (3) תזונה ואורח חיים בריא;
- (4) שילוב טכנולוגיות באימון ספורט;
- (5) עזרה ראשונה;
- (6) אתיקה בספורט;
- (7) מוגנות ילדים בספורט;
- (8) מניעת הטרדות מיניות בספורט;
- (9) מניעת שימוש בסמים ותכשירים ממריצים בספורט;
- (10) קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בספורט;
- (11) שיטות הוראה לשיפור דרכי האימון.

תוספת שנייה

(סעיף 4)

הצהרת בריאות למועמד לקורס להכשרת מדריכים או מאמנים

(שאלון זה מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד)

שם ושם משפחה: _____

מספר זהות: _____

ד ב ר י ה ס ב ר

המשרד או מי מטעמו. על פי המוצע, יכול שייקבעו בתקנות כאמור כמה אגרות לפי סוגי פעילות ספורט מוסדרים.

סעיף 16 מוצע להוסיף את התוספת הראשונה, ובה רשימת הנושאים להשתלמות כלל-ענפית לפי סעיף זה. כמו כן מוצע להוסיף את התוספת השנייה, שבה מובא נוסח שאלון הצהרת הבריאות למועמד לקורס להכשרת מדריכים או מאמנים לפי סעיף 4.

סעיף 15 מוצע לתקן את סעיף 18 לחוק הספורט, שעניינו ביצוע ותקנות, ולהוסיף במסגרתו את סעיף קטן (ד) לעניין אגרות.

מוצע להסמיך את השר, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אגרות בעד בקשה לקבלת הכרה במוסד להכשרת מאמנים או בקשה לחידוש הכרה כאמור וכן בעד בחינה עיונית או מעשית שיערוך

מועמד להשתתף בקורס _____, בפעילות ספורט מסוג _____
(השלם את החסר)

האם אתה סובל מאחד או יותר מאלה (הקף בעיגול כן/לא; אם המענה על אחת או יותר מהשאלות חיובי, יהיה עליך להמציא תעודה רפואית מרופא לפני קבלת האישור להשתתפות בקורס):

- (1) האם ידוע לך שאתה סובל מבעיה בלב? כן/לא;
- (2) האם אתה סובל מכאב או לחץ בחזה בזמן מאמץ גופני? כן/לא;
- (3) האם הופיע אצלך בחודש האחרון כאב או לחץ בחזה, בלא קשר למאמץ גופני? כן/לא;
- (4) האם אתה סובל מהפרעות בשיווי משקל, סחרחורת או נטייה להתעלפויות? כן/לא;
- (5) האם אחד מבני משפחתך נפטר מבעיית לב או מוות פתאומי בטרם מלאו לו 55 שנה? כן/לא;
- (6) האם אתה סובל מבעיה רפואית אחרת העלולה לסכן את בריאותך בקורס או להגביל את השתתפותך הפעילה בו? כן/לא.

הצהרה

אני מצהיר בזה שמסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי לעיל.

חתימת הורה או אפוטרופוס שמונה לקטין
(אם המועמד הוא קטין) והסכמתו להשתתפות
המועמד בקורס

חתימת המועמד

תאריך

אישור המוסד – ממצאים ומסקנות

לאור הנתונים שנמסרו בתשובות לשאלון – אין/יש צורך באישור רופא להשתתפות של המועמד בקורס.

תאריך.

חתימת המנהל וחותמת
מוסד ההכשרה

שם ושם משפחה
של מנהל המוסד

שם המוסד

17. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000¹¹, בתוספת הראשונה –

(1) בפרט (30), אחרי פסקה (ב) יבוא:

"ג) החלטה של רשות לפי חוק הספורט, התשמ"ח-1988¹², למעט החלטה לפי סימנים ז' ו-ח' לפרק ב' ולפי פרק ג' לחוק האמור;

(2) פרט (42) – יימחק.

תיקון חוק בתי
משפט לעניינים
מינהליים

ד ב ר י ה ס ב ר

(אכיפה מינהלית ועונשין) ולפי פרק ג' (המועצה הלאומית לספורט), תהיה בסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים.

סעיף 17 מוצע לערוך תיקון עקיף בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כך שיובהר כי עתירה נגד החלטה של רשות לפי חוק הספורט, למעט החלטה לפי סימנים ז' ו-ח' לפרק ב'

¹¹ ס"ח התש"ס, עמוד 190; התשע"ח, עמ' 7.

¹² ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

(א) תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב) הכרה בבית ספר או במוסד שניתנה ערב יום התחילה לפי ההגדרה "תעודת הסמכה" שבסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, ושעומדת בתוקפה ערב היום האמור, יראו אותה כהכרה שניתנה בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, עד תום תוקפה, אלא אם כן בוטלה או הותלתה קודם לכן לפי הוראות חוק זה.

(ג) מי שהיה בעל תעודת הסמכה ערב הפרסום הראשון של המרשם כאמור בסעיף 22 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, זכאי להיכלל במרשם האמור אם הגיש בקשה לממונה וצירף לה עותק של תעודת ההסמכה שלו; הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד הודעה המזמינה בעלי תעודות הסמכה כאמור להגיש בקשה להירשם במרשם.

ד ב ר י ה ס ב ר

האמור, יראו אותה כהכרה שניתנה בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, עד תום תוקפה, אלא אם כן בוטלה או הותלתה קודם לכן לפי הוראות חוק זה;

(2) מי שהיה בעל תעודת הסמכה ערב הפרסום הראשון של המרשם כאמור בסעיף 22 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, זכאי להיכלל במרשם האמור אם הגיש בקשה לממונה וצירף לה עותק של תעודת ההסמכה שלו.

סעיף 18 לשם היערכות מיטבית ליישומו של החוק, באופן שיאפשר למשרד כמו גם לעוסקים בתחום פרק זמן מספיק לצורך התארגנות, מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה שנה וחצי מיום פרסומו.

כמו כן מוצע לקבוע שתי הוראות מעבר לשם הבטחת רציפות ההסדרה, כמפורט להלן:

(1) הכרה בבית ספר או במוסד שניתנה ערב יום התחילה לפי ההגדרה "תעודת הסמכה" שבסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, ושעומדת בתוקפה ערב היום